



Ordnungsnummer

0/6

Geschäftsordnung des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart (GOG)

vom 16. Mai 2024

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat in seiner Sitzung vom 16. Mai 2024 auf Grund von § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) folgende Geschäftsordnung beschlossen:

1. ABSCHNITT

Allgemeine Pflichten und Rechte der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats

§ 1

Verpflichtung der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats auf ihr Amt

(1) Der*die Oberbürgermeister*in verpflichtet die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats (Stadträtinnen*Stadträte) bei ihrem Eintritt in den Gemeinderat gemäß [§ 32 Abs. 1 \(GemO\)](#) durch Handschlag. Die Verpflichtungsformel lautet: "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerschaft nach Kräften zu fördern."

(2) Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von den Verpflichteten zu unterzeichnen ist.

§ 2

Freiheit der Abstimmung

Es gilt [§ 32 Abs. 3 GemO](#).

§ 3

Pflichten der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats

(1) Die Pflichten der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats ergeben sich aus den [§§ 17 Abs. 1 - 3, 34 Abs. 3, 35 Abs. 2 GemO](#).

(2) Von der Schweigepflicht kann außer dem*der Oberbürgermeister*in nur der*die zuständige Beigeordnete entbinden. Außerdem gilt die Schweigepflicht insoweit als aufgehoben, als über die geheimzuhaltenden Angelegenheiten oder die nichtöffentlichen Verhandlungen durch die für Pressearbeit und Information der Öffentlichkeit zuständigen Organisationseinheit der Stadtverwaltung berichtet worden ist.

(3) Mitglieder des Gemeinderats haben nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt auf Verlangen des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin ihnen von der Stadt überlassenen Schriftverkehr zu vernichten bzw. zu löschen und entsprechende Zugangskonten, Apps und Programme zu entfernen bzw. zu löschen. Die gleiche Verpflichtung trifft die Hinterbliebenen und Erben.

§ 4 Anwesenheit in der Sitzung

(1) Ist ein ehrenamtliches Mitglied des Gemeinderats verhindert, an einer Gemeinderatssitzung teilzunehmen oder ist es erforderlich, dass es die Sitzung vorzeitig verlässt, so teilt es dies dem*der Vorsitzenden oder dem*der Schriftführenden mit.

(2) Befreiung wird für einzelne Sitzungen von dem*der Vorsitzenden, für mehrere Sitzungen bis zu 8 Wochen von dem*der Oberbürgermeister*in, darüber hinaus vom Gemeinderat erteilt. Mitglieder des Gemeinderats, die zugleich gesetzgebenden Körperschaften angehören, gelten, solange diese Körperschaften versammelt sind, als befreit. Ehrenamtliche Mitglieder des Gemeinderats gelten für die Dauer der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz von der Teilnahme an Sitzungen als befreit; der Umstand und die Dauer sind dem*der Oberbürgermeister*in oder der Geschäftsstelle des Gemeinderates anzuzeigen. Dasselbe gilt für die Teilnahme an Sitzungen der Organe des Regionalverbands oder von Gremien, in die das Mitglied des Gemeinderats als Vertreter der Stadt entsandt wurde.

§ 5 Befangenheit

Wegen der Voraussetzungen und der Rechtsfolgen einer Befangenheit von ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats wird auf § 18 GemO verwiesen.

§ 6 Auskunftserteilung und Akteneinsicht

(1) Wegen des Rechts auf Auskunftserteilung und Akteneinsicht gilt [§ 24 Abs. 3 - 5 GemO](#).

(2) Einzelnen ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats wird auf Antrag ihrer Fraktion mit Zustimmung des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin Akteneinsicht gewährt. Dies gilt nicht für Akten in Steuer-, Grundstücks-, Fürsorge-, Personal- und Dienststrafsachen. Die Akteneinsicht darf solchen ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats nicht gewährt werden, deren besondere Interessen durch die in den Akten behandelte Angelegenheit berührt werden. § 5 gilt entsprechend.

§ 6 a

Rechtsfolgen des Ausscheidens aus dem Gemeinderat

Das Ausscheiden eines ehrenamtlichen Mitglieds aus dem Gemeinderat hat das Erlöschen des Auftrags zur Vertretung der Stadt in Körperschaften des öffentlichen oder privaten Rechts oder zur Erledigung sonstiger Aufgaben zur Folge; entsprechende Entsendungsbeschlüsse etc. gelten als auf die Zeit der Mitgliedschaft im Gemeinderat begrenzt. Satz 1 gilt nicht für Preisgerichte und Jurys, bei denen die Regularien dies anders vorsehen; er gilt weiterhin nicht, sofern und solange gesetzliche Gründe entgegenstehen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag der Fraktion, auf deren Vorschlag das ausgeschiedene ehrenamtliche Mitglied das Mandat wahrnimmt, von der Regelung des Satz 1 durch einen rechtzeitig vor Ausscheiden zu fassenden Beschluss des Gemeinderats abgewichen werden.

2. ABSCHNITT

Vorsitz, Fraktionen, Ältestenrat und Jugendbeteiligung

§ 7

Vorsitz, Verhinderungsstellvertretung

- (1) Vorsitzende*r des Gemeinderats ist der*die Oberbürgermeister*in.
- (2) Im Gemeinderat wird der*die Oberbürgermeister*in im Verhinderungsfall durch den*die Erste*n Beigeordnete*n und bei dessen*deren Verhinderung durch die weiteren Beigeordneten in der vom Gemeinderat bestimmten Reihenfolge vertreten. Diese Reihenfolge wird grundsätzlich durch allgemeine Regeln für jede Amtsperiode des Gemeinderats abstrakt festgelegt; es soll das Senioritätsprinzip Berücksichtigung finden.

§ 8

Die Fraktionen und Gruppierungen

- (1) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats können sich gem. [§ 32a GemO](#) zu Fraktionen zusammenschließen; inhaltliche oder sonstige Voraussetzungen für die Fraktionsbildung bestehen nicht. Eine Fraktion muss aus mindestens 4 Mitgliedern bestehen. Ein ehrenamtliches Mitglied des Gemeinderats kann nicht mehreren Fraktionen angehören.
- (2) Die Bildung einer Fraktion und ihrer Bezeichnung (ggf. mit Bezeichnungszusatz nach Satz 2), die Namen des*der Vorsitzenden oder der Sprecher*innen und der Stellvertretungen sowie aller Mitglieder werden dem*der Oberbürgermeister*in mitgeteilt. Fraktionszusammenschlüsse, die aus Mitgliedern bestehen, die nicht auf einem einzigen Wahlvorschlag kandidiert haben, können optional den Bezeichnungszusatz „Fraktionsgemeinschaft“ im Anschluss an die gewählte Bezeichnung hinzufügen.
- (3) Im Übrigen wird auf [§ 32a Abs. 2 GemO](#) und das Redaktionsstatut für das Amtsblatt (Stadtrecht 0/11) verwiesen. Zudem gelten [§ 32a Abs. 3 GemO](#) und die Satzung über die Finanzierung der Arbeit der Fraktionen, Gruppierungen und Einzelmitglieder des Gemeinderats (Stadtrecht 0/12).

(4) Zusammenschlüsse von ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats die weniger als 4 Mitglieder umfassen, werden als Gruppierung bezeichnet. Für sie gilt Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 entsprechend.

§ 9 **Der Ältestenrat**

(1) Der Ältestenrat besteht aus dem*der Oberbürgermeister*in als Vorsitzendem*Vorsitzender und einer nach jeder Wahl zum Gemeinderat vom Gemeinderat zu bestimmenden Zahl von ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats als Mitglieder und Stellvertretungen. Die Sitze im Ältestenrat werden nach jeder Wahl entsprechend der Stärke der Fraktionen verteilt; Gruppierungen und Einzelmitglieder bleiben grds. unberücksichtigt, sofern der Gemeinderat mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen nichts anderes beschließt. § 41 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Der Ältestenrat berät den*die Oberbürgermeister*in in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats und unterstützt ihn*sie bei der Führung und Förderung der Geschäfte. Er ist über wichtige Angelegenheiten rechtzeitig zu unterrichten und hat nach Möglichkeit eine freie Verständigung zwischen den Fraktionen über Zeitpunkt und Art ihrer Behandlung herbeizuführen.

(3) Die Sitzungen des Ältestenrats finden als Präsenz- oder Videokonferenzsitzungen statt; § 37a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 GemO gilt entsprechend. Der*die Oberbürgermeister*in beruft den Ältestenrat mit angemessener Frist ein und leitet seine Verhandlungen; § 36 Abs. 1 und 3 GemO gilt entsprechend. Der Ältestenrat tritt in der Regel mindestens einmal monatlich an einem Sitzungstag des Gemeinderats von 12 Uhr bis 13 Uhr zusammen. Der Ältestenrat muss einberufen werden, wenn ein Viertel seiner ehrenamtlichen Mitglieder dies verlangt. Er ist beratungsfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen teil. § 33 Abs. 2 Hs. 1 GemO gilt entsprechend; es können zudem von dem*der Oberbürgermeister*in neben den Beigeordneten weitere verwaltungsseitige Regelteilnehmende bestellt werden.

(4) Der Ältestenrat tagt stets nichtöffentlich und seine Beratungen sind dementsprechend vertraulich; § 35 Abs. 2 GemO gilt entsprechend. Berichte in Fraktionssitzungen insb. über Vereinbarungen in Verfahrensfragen und zur Ermittlung der Reaktion einer Fraktion auf im Ältestenrat vereinbarte Abfragen sind zulässig; für die Teilnehmer*innen der Fraktionssitzung gilt Satz 1 entsprechend. Weiterhin gelten § 38 Abs. 1 Satz 1 GemO und § 36 Abs. 4 und 5 entsprechend. Die Niederschrift wird von dem*der Schriftführenden gefertigt und unterzeichnet. Den Mitgliedern des Ältestenrats, sowie den verwaltungsseitigen Teilnehmenden sowie abwesenden Regelteilnehmenden werden elektronische Mehrfertigungen der Niederschrift erteilt. Ein Recht zur Einsichtnahme in Niederschriften des Ältestenrats steht seitens der Mitglieder des Gemeinderats ausschließlich den aktuellen ordentlichen Mitgliedern des Ältestenrats zu.

§ 9a **Beteiligung des Jugendgemeinderats, Jugendvertreter*innen, Bericht des Jugendgemeinderats**

(1) In Jugendangelegenheiten, also solchen Angelegenheiten, welche die Belange oder Interessen von Jugendlichen spezifisch betreffen, haben der Jugendgemeinderat bzw. seine Vertretungen gem. § 41a Abs. 3 GemO ein Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht im Gemeinderat und seinen Ausschüssen und sonstigen gemeinderätlichen Gremien nach den

Regelungen dieser Geschäftsordnung (insb. §§ 11, 22 und 23). Der Jugendgemeinderat ist zu Vorlagen, die Jugendangelegenheiten betreffen, rechtzeitig - spätestens vor der Beschlussfassung im Gemeinderat oder den beschließenden Ausschüssen - anzuhören.

(2) Der Jugendgemeinderat entsendet dauerhaft zwei seiner Mitglieder in die öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats (Jugendvertreter*innen). Änderungen bei den Jugendvertreterinnen*Jugendvertretern im Gemeinderat sind dem*der Oberbürgermeister*in unverzüglich und rechtzeitig mitzuteilen. Die Jugendvertreter*innen haben in Jugendangelegenheiten einzeln Antragsrecht gem. §§ 23, 26, 26a und erhalten alle öffentlichen Sitzungsunterlagen, die auch ein ehrenamtliches Mitglied des Gemeinderats erhält.

(3) Der Jugendgemeinderat kann bei Bedarf bis zu zwei seiner Mitglieder in die jeweilige Sitzung von Ausschüssen und sonstigen gemeinderätlichen Gremien entsenden, in der eine oder mehrere Jugendangelegenheiten beraten werden; Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. In Eilfällen kann die Entsendung statt durch den Jugendgemeinderat durch einstimmige Entscheidung der Sprecher*innen des Jugendgemeinderats erfolgen. Wer den Jugendgemeinderat in der jeweiligen Sitzung vertritt, ist dem*der Oberbürgermeister*in bzw. dem*der jeweiligen Vorsitzenden spätestens am Tag vor der Sitzung mitzuteilen.

(4) Steht der „Bericht des Jugendgemeinderats“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats, erhalten zusätzlich die Sprecher*innen des Jugendgemeinderats das Rederecht; die Sprecher*innen sind für diesen Tagesordnungspunkt automatisch gem. [§ 33 Abs. 2 GemO](#) zugezogen.

(5) In Angelegenheiten, welche keine Jugendangelegenheiten sind, bei denen jedoch ein besonderes Interesse von Jugendlichen, wie z. B. beim Klimaschutz, besteht, erhält in der Regel auch der Jugendgemeinderat die Gelegenheit zur mündlichen Stellungnahme im Gemeinderat. Einem Wunsch des Jugendgemeinderats soll regelmäßig durch Zuziehung der Jugendvertreter*innen nach Abs. 2 als sachkundige Einwohner*innen gem. [§ 33 Abs. 3 GemO](#) seitens der Verwaltung (auf Grundlage von [§ 18 Satz 2 Nr. 19a Hauptsatzung](#)) ohne Beschlussfassung des Gemeinderats entsprochen werden; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

3. ABSCHNITT

Sitzungsordnung

1. Vorbereitung der Sitzungen

§ 10

Einberufung des Gemeinderats

(1) Der Gemeinderat wird von dem*der Oberbürgermeister*in einberufen, so oft die Geschäftslage es erfordert. Zu einer Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn dies ein Viertel aller ehrenamtlichen Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt. Der Verhandlungsgegenstand muss zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören.

(2) Zu den Sitzungen wird unter Angabe der Tagesordnung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, in der Regel mindestens 10 Tage vor der Sitzung, grundsätzlich elektronisch oder in besonders gelagerten Fällen schriftlich eingeladen; dabei werden die für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen zum elektronischen Abruf bereitgestellt oder

beigefügt, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen einzelner entgegenstehen. In Notfällen gem. [§ 34 Abs. 2 GemO](#) kann der Gemeinderat ohne Frist, formlos und ohne die Bereitstellung oder Beifügung der erforderlichen Unterlagen einberufen werden.

(3) Die elektronische oder schriftliche Zustellung der Tagesordnung gilt als Einberufung. Im Falle der elektronischen Zustellung gilt die Zustellung als am Tag des Eingangs der entsprechenden Benachrichtigung per E-Mail oder per Push-Nachricht über die entsprechende dem Ratsinformationssystem zugeordnete App erfolgt, sofern diese bis 17:00 Uhr im E-Mail-Postfach oder der entsprechenden App des jeweiligen Mitglieds des Gemeinderats eingegangen ist.

(4) Wird zur Aufarbeitung der Tagesordnung eine Sitzung am gleichen Tag nach einer Unterbrechung fortgesetzt, so genügt die mündliche Bekanntgabe durch den Vorsitzenden. Mitglieder, die nicht anwesend waren, sind von der Geschäftsstelle des Gemeinderats zu verständigen.

§ 11

Tagesordnung und Zustellung der Sitzungsunterlagen

(1) Der*die Oberbürgermeister*in setzt für jede Sitzung die Tagesordnung fest.

(2) Die Tagesordnung enthält die Angabe des Beginns, des Orts und der Art der Sitzung (insb.: Präsenzsitzung oder Videokonferenzsitzung gem. [§ 37a GemO](#) ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder) und alle für die Verhandlung vorgesehenen Gegenstände, unterschieden nach solchen, über die in öffentlicher, und solchen, über die in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandeln ist. Außerdem sind etwaige Ergebnisse der Beratungen oder Vorberatungen weiterer mit dem Verhandlungsgegenstand befasster Gremien zu vermerken; wenn und soweit diese bei der Erstellung der Einladung noch nicht vorliegen, ist eine insoweit ergänzte Tagesordnung vor Beginn der Sitzung zum elektronischen Abruf bereit zu stellen. Der*die Oberbürgermeister*in kann zusätzlich oder alternativ bestimmen, dass ein entsprechendes Mehrstück der Tagesordnung zu Beginn der Sitzung als Tischvorlage in Papierform ausgeteilt wird.

(3) Der*die Oberbürgermeister*in kann bis zum Vortag einer Sitzung einen Nachtrag zur Tagesordnung aufstellen. In diesen Nachtrag dürfen jedoch nur solche Verhandlungsgegenstände aufgenommen werden, deren Behandlung keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung duldet; die Voraussetzungen des Abs. 5 Satz 1 gelten grundsätzlich entsprechend. Auch ist er*sie berechnigt, Gegenstände unter Angabe des Grundes von der Tagesordnung abzusetzen, solange der Gemeinderat in die Verhandlung dieser Gegenstände noch nicht eingetreten ist; dies gilt nicht für die Verhandlungsgegenstände nach Abs. 4 bis 6.

(4) Auf Antrag eines Sechstels aller ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen, sofern er nicht innerhalb der letzten 6 Monate bereits behandelt wurde; § 10 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend (vgl. [§ 34 Abs. 1 Sätze 4 - 6 GemO](#)). Dies gilt in Jugendangelegenheiten auf Antrag des Jugendgemeinderats oder der zwei Jugendvertreter*innen entsprechend. Handelt es sich um eine Angelegenheit, die nach der Hauptsatzung in die Zuständigkeit eines beschließenden Ausschusses und nicht in die der Vollversammlung des Gemeinderats fällt, erfolgt nach Aufruf der Angelegenheit im Gemeinderat durch mündliche Mitteilung des*der Vorsitzenden automatisch mit Schließen

des Tagesordnungspunktes eine Verweisung in den zuständigen beschließenden Ausschuss. Eine Debatte in der Sache findet nicht statt.

(5) Dem von einem Viertel aller ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats vor der Sitzung gestellten Antrag, einen Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung zu setzen, soll per Nachtrag entsprochen werden, sofern

- a. bei einer öffentlichen Sitzung eine ordnungsgemäße und rechtzeitige ortsübliche Bekanntgabe eines entsprechenden Nachtrags zur Tagesordnung nach § 13 Abs. 1 noch möglich ist und zusätzlich entweder die Einladung insoweit noch rechtzeitig gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 GemO erfolgen kann oder kein Widerspruch aus der Mitte des Gemeinderats wegen der Einladungsfrist zu erwarten ist oder
- b. die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Satz 2 GOG vorliegen oder
- c. es sich um eine gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO in nichtöffentlicher Sitzung zu verhandelnden Angelegenheit handelt und zusätzlich entweder die Einladung insoweit noch rechtzeitig gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 GemO erfolgen kann oder kein Widerspruch aus der Mitte des Gemeinderats wegen der Einladungsfrist zu erwarten ist.

Erfolgt kein Nachtrag, so ist - sofern dies aus dem Antrag entsprechend als Alternativwunsch hervorgeht - eine Sondersitzung des Gemeinderats einzuberufen (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2).

(6) Wird ein Antrag, einen Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats zu nehmen, nicht von der für das Quorum nach § 34 Abs. 1 Satz 4 GemO erforderlichen Zahl an ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats (vgl. Abs. 4) gestellt, erfolgt auf Wunsch des*der Antragstellenden eine Abfrage im Gemeinderat, ob andere Mitglieder dem Antrag beitreten. Diese Abfrage erfolgt - je nach Zeitpunkt der Antragstellung (vor bzw. in einer laufenden Gemeinderatssitzung) - im Rahmen der nächsten bzw. laufenden Gemeinderatssitzung; sie findet nach Maßgabe des § 12 am Ende des öffentlichen oder des nichtöffentlichen Teils der Sitzung außerhalb der Tagesordnung und ohne Aussprache statt. Wird das erforderliche Quorum nach § 34 Abs. 1 Satz 4 GemO durch die Abfrage im Gemeinderat erreicht, gilt Abs. 4; ansonsten ist der Antrag erledigt. Die vorstehenden Sätze gelten nicht, sofern der/die Oberbürgermeister/-in den Verhandlungsgegenstand freiwillig spätestens auf die Tagesordnung der Sitzung setzt, auf die er diesen im Falle des Erfolgs der Abfrage setzen müsste. Entsprechende Anträge nach Satz 1, welche mindestens 3 Tage vor einer Gemeinderatssitzung gestellt werden, sind diesem unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

(7) Für die Zustellung der Sitzungsunterlagen (Tagesordnung und Vorlagen nach § 16) kommt eine Kombination aus Benachrichtigungen per E-Mail oder Push-Nachrichten in einer App einerseits und einem von der Stadt betriebenen elektronischen Ratsinformationssystem (RIS) andererseits, in dem die Sitzungsunterlagen zum Abruf bereitstehen, zum Einsatz. Die erforderlichen elektronischen Geräte nebst Zubehör, das Programm des RIS und eine städtische E-Mailadresse nebst entsprechendem E-Mail-Programm (E-Mail-Postfach) oder eine entsprechende Applikation im Zusammenhang mit dem RIS (App) für entsprechend geeignete elektronische Geräte mit Push-Nachrichten-Funktion werden den Mitgliedern des Gemeinderats zur Verfügung gestellt. Sie erhalten zudem die erforderlichen Schulungen.

(8) Die Mitglieder des Gemeinderats sind grundsätzlich zur Nutzung des ihnen zur Verfügung gestellten städtischen E-Mail-Postfachs oder der App mit Push-Nachrichten-Funktion einerseits und des RIS andererseits verpflichtet. Sie haben dafür zu sorgen, dass ihr E-Mail-Postfach empfangsbereit ist und dieses regelmäßig, grundsätzlich einmal am Tag, auf eingegangene E-Mails überprüft wird; dies gilt entsprechend für die App.

(9) Die Mitglieder des Gemeinderats sind dafür verantwortlich, dass über ihr E-Mail-Postfach oder ihre App und ihren Zugang zum RIS unbefugte Dritte keinen Zugriff auf Sitzungsunterlagen, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, nehmen können.

§ 12

Öffentlichkeit und Dauer der Sitzungen sowie Pausen auf Antrag eines Mitglieds

(1) Die Sitzungen sollen grundsätzlich nach maximal 4 Stunden enden. Auf Antrag eines Mitglieds des Gemeinderats ist durch den*die Vorsitzende*n eine Sitzungsunterbrechung in Form einer Pause von 5 Minuten vorzusehen; ein solcher Antrag kann frühestens 90 Minuten nach dem tatsächlichen Beginn der Sitzung gestellt werden und nach einer Pause erst wieder weitere 90 Minuten später. Ein zum Zeitpunkt der Antragstellung noch laufender Tagesordnungspunkt wird grundsätzlich noch abgeschlossen, sofern dies voraussichtlich nicht länger als 10 Minuten dauert.

(2) Hinsichtlich der Öffentlichkeit wird auf [§ 35 Abs. 1 GemO](#) verwiesen.

(3) Die Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse (vgl. [§ 35 Abs. 1 Satz 4 GemO](#)) hat grundsätzlich zu Beginn der nächsten Sitzung unter einem besonderen öffentlichen Tagesordnungspunkt zu erfolgen. Sofern die Beschlüsse in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht oder in der nächsten öffentlichen Sitzung aufgelegt werden, genügt ein Hinweis hierauf. Einer Bekanntgabe von Beschlüssen in Steuer- und Fürsorgesachen sowie Dienststrafsachen stehen stets Gründe des öffentlichen Wohls oder berechnigte Interessen Einzelner entgegen; dies gilt in der Regel für Personalsachen und je nach Lage des Einzelfalls gegebenenfalls für Grundstücksachen entsprechend.

§ 13

Öffentliche Ankündigung der Sitzungen; Presseberichterstattung

(1) Die Tagesordnungen öffentlicher Sitzungen werden mit Ort, Datum und Beginn sowie Art der Sitzung nach den einschlägigen Regelungen der Bekanntmachungssatzung ortsüblich bekannt gegeben. Sie werden außerdem der Presse zur Veröffentlichung überlassen. Dies gilt nicht für formlos einberufene Sitzungen nach § 10 Abs. 2 Satz 2. Presse im Sinne dieser Geschäftsordnung ist nicht nur die Presse im Sinne der Landespressegesetze, sondern auch Rundfunk und journalistisch-redaktionelle Telemedien nach dem Medienstaatsvertrag.

(2) Vorlagen und sonstige Sitzungsunterlagen, die für die öffentlichen Sitzungen an die Mitglieder des Gemeinderats ausgegeben werden, stehen der Presse über die städtische Homepage zur Verfügung.

(3) Den Berichterstattem der Presse sind besondere Sitzplätze in einem ausgewiesenen Bereich oder im Übertragungsraum gem. [§ 37a Abs. 1 Satz 4 GemO](#) vorbehalten.

§ 14

Zuhörende

Zu den öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderats hat jede Person Zutritt, soweit im Zuhörendenbereich des Sitzungsraums oder im Übertragungsraum gem. [§ 37a Abs. 1 Satz 4 GemO](#) Plätze vorhanden sind.

§ 15

Sitzordnung

(1) Der*die Oberbürgermeister*in schlägt jeweils nach der Wahl des Gemeinderats die Verteilung der Sitzplätze unter Berücksichtigung der Fraktions- und Gruppierungszugehörigkeit vor. Dabei stehen grundsätzlich allen Fraktionen, sofern sie nicht verzichten, Sitze in der ersten Reihe nach Maßgabe des bei der Gemeinderatswahl geltenden Auszählverfahrens zu. Gruppierungen sitzen grundsätzlich in der letzten oder ggf. in Ausnahmefällen vorletzten Reihe. Kommt auf diesem Wege eine Verständigung zwischen den Fraktionen und Gruppierungen über die Platzverteilung nicht zustande, so entscheidet der*die Oberbürgermeister*in. Die Zuteilung der Sitzplätze innerhalb der Fraktionen und Gruppierungen ist deren Sache. Einzelmitgliedern des Gemeinderats, die keiner Fraktion oder Gruppierung angehören, weist der*die Oberbürgermeister*in einen Sitzplatz, grundsätzlich in der letzten Reihe, zu.

(2) Die zwei Jugendvertreter*innen sitzen im Ratssaal unmittelbar hinter dem Ratsrund.

§ 16

Vorlagen des Bürgermeister*innenamts

(1) Für alle auf der Tagesordnung stehenden Verhandlungsgegenstände, die in einen Beschluss münden sollen, fertigt das Bürgermeister*innenamt grundsätzlich (Beschluss-) Vorlagen in schriftlicher Form oder in Textform, die der mündlichen Berichterstattung zugrunde gelegt werden, an. Die Beschlussvorlagen müssen grundsätzlich einen bestimmten Antrag, wichtige Beschlussvorlagen auch Angaben über die Behandlung des Gegenstands im Bürgermeister*innenamt enthalten. In der Regel sollen auch für reine Berichterstattungen, insbesondere für solche umfangreicher Art, Mitteilungsvorlagen erstellt werden. Die Vorlagen werden von dem*der Oberbürgermeister*in oder von dem*der federführenden Beigeordneten gezeichnet. Die Zeichnungsbefugnis kann - soweit es sich nicht um Vorlagen von grundsätzlicher Bedeutung handelt - auf die nachgeordneten Referentinnen*Referenten des Bürgermeister*innenamts übertragen werden.

(2) Vorlagen sind den Mitgliedern des Gemeinderats, den Jugendvertreterinnen*Jugendvertretern und gegebenenfalls den zur Beratung zugezogenen sachkundigen Einwohner*innen und Sachverständigen in der Regel zusammen mit der Tagesordnung spätestens noch rechtzeitig i. S. d. [§ 34 Abs. 1 Satz 1 GemO](#) grundsätzlich zum elektronischen Abruf (ggf. nebst separater Benachrichtigung per E-Mail oder Push-Nachricht in der App hierüber) bereitzustellen oder schriftlich zu übermitteln; eine spätere Bereitstellung oder Übermittlung ist nur in Fällen des § 11 Abs. 3 Sätze 1 und 2 zulässig.

(3) Das Bürgermeister*innenamt kann Vorlagen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung zuerst zur allgemeinen Aussprache im Gemeinderat einbringen.

(4) Die Abs. 1 - 3 gelten nicht für Verhandlungsgegenstände, die aufgrund von Anträgen aus der Mitte des Gemeinderats gem. § 11 Abs. 4 bis 6 auf die Tagesordnung gesetzt werden.

§ 16a **Verschwiegenheit über Vorlagen und Sitzungsunterlagen**

(1) Über den Inhalt nichtöffentlicher Vorlagen und sonstiger Sitzungsunterlagen ist generell Verschwiegenheit zu bewahren; es gilt [§ 17 Abs. 2 GemO](#).

(2) Abs. 1 gilt bei zur öffentlichen Behandlung vorgesehenen Vorlagen und sonstigen Sitzungsunterlagen für personenbezogene Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nach [§ 41b Abs. 4 GemO](#) generell und dauerhaft entsprechend. Abs. 1 gilt weiter für zur öffentlichen Behandlung vorgesehene Vorlagen und sonstige Sitzungsunterlagen in ihrer Gesamtheit so lange entsprechend, bis die Einladung zur ersten öffentlichen Sitzung eines gemeinderätlichen Gremiums unter Einschluss eines entsprechenden Verhandlungsgegenstandes (in der Regel unter konkreter Angabe der Vorlage oder der Sitzungsunterlage) verschickt worden ist.

2. Beratung

§ 17 **Grundsätze**

Die [§§ 37 Abs. 1 Satz 1](#) und [36 Abs. 1 Satz 1 GemO](#) finden Anwendung.

§ 18 **Verhandlungsgegenstand, Vorberatung**

(1) Der Gemeinderat verhandelt über Vorlagen des Bürgermeister*innenamts, Anträge der Ausschüsse, Fraktionen, Gruppierungen, einzelner Mitglieder des Gemeinderats, des Jugendgemeinderats und der Jugendvertreter*innen sowie über Anfragen der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats, des Jugendgemeinderats und der Jugendvertreter*innen gem. § 27.

(2) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, werden in der Regel von den nach der Hauptsatzung zuständigen Ausschüssen vorberaten.

(3) Anträge an den Gemeinderat in Angelegenheiten, die nicht vorberaten worden sind, müssen auf Verlangen des*der Oberbürgermeister*in den zuständigen beschließenden Ausschüssen zur Vorberatung überwiesen werden. Durch die formlose, auch außerhalb einer Sitzung mögliche Mitteilung des Vorberatungsverlangens durch den*die Oberbürgermeister*in ist der entsprechende Verhandlungsgegenstand automatisch vertagt und an den zuständigen Ausschuss oder die zuständigen Ausschüsse überwiesen; im Gemeinderat wird er abgesetzt oder gar nicht aufgenommen, § 11 Abs. 3 Satz 3 Hs. 2 und Abs. 4 - 6 finden insoweit keine Anwendung. Der Antrag ist auf die Tagesordnung der nächstmöglichen Ausschusssitzungen zu setzen. Nach Behandlung in den zuständigen Ausschüssen wird der Antrag unverzüglich auf die nächstmögliche Gemeinderatssitzung gesetzt. Es ist jeweils die Einladungsfrist gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 Hs. 1 vollumfänglich einzuhalten; § 11 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 findet jeweils keine Anwendung.

(4) Als Ergebnis der Vorberatung stellt der zuständige federführende Ausschuss bzw. die zuständigen federführenden Ausschüsse bestimmte Anträge an den Gemeinderat.

§ 19

Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände

- (1) Über die Gegenstände soll in der Reihenfolge der Tagesordnung verhandelt werden.
- (2) Der Gemeinderat kann einen Gegenstand von der Tagesordnung absetzen oder die Reihenfolge der Tagesordnung innerhalb des öffentlichen und des nichtöffentlichen Teils ändern, auch verwandte und gleichartige Angelegenheiten gemeinsam erledigen. Die Befugnis des Oberbürgermeisters oder des Beigeordneten, von sich aus die Tagesordnung zu ändern (§ 11 Abs. 3), bleibt unberührt.

§ 20

Beratende Mitwirkung im Gemeinderat

- (1) Auf [§ 33 Abs. 1 und 3 GemO](#) wird verwiesen.
- (2) Der Gemeinderat kann die Anwesenheit des*der zuständigen Beigeordneten oder Referenten*Referentin verlangen.
- (3) Die §§ 3 bis 5 finden entsprechend Anwendung.

§ 20a

Anhörung

- (1) Der Gemeinderat kann gem. [§ 33 Abs. 4 Satz 2 GemO](#) betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, ihre Auffassung im Gemeinderat vorzutragen (Anhörung). Über die Anhörung im Einzelfall entscheidet der Gemeinderat, sofern eine solche nicht bereits gesetzlich vorgesehen ist (z. B. gem. [§ 21 Abs. 4 Satz 1 GemO](#) bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens).
- (2) Die Anhörung findet zu Beginn einer Sitzung des Gemeinderats oder innerhalb einer Sitzung vor Beginn der Beratung über die anzuhörende betreffende Angelegenheit statt. Die Anhörung ist auf der Tagesordnung separat als eigener Tagesordnungspunkt auszuweisen.
- (3) Anträge auf Anhörung sollen grundsätzlich so rechtzeitig gestellt werden, dass über sie im Gemeinderat bereits eine Sitzung vor der geplanten Anhörung abgestimmt werden kann. Zumindest sollen - bei zu erwartendem Einvernehmen zwischen Verwaltung und einer Mehrheit des Gemeinderats - Anträge so früh gestellt werden, dass noch
 - a. eine entsprechende Verständigung im Ältestenrat herbeigeführt werden kann,
 - b. die Personen entsprechend eingeladen werden und
 - c. eine ordnungsgemäße Ausweisung auf der Tagesordnung unter dem Vorbehalt der formalen Beschlussfassung des Gemeinderats möglich ist.
- (4) Wird ein Antrag auf Anhörung Betroffener im Rahmen der bzw. zu der Behandlung eines Tagesordnungspunktes gestellt sowie mehrheitlich angenommen und ist eine Anhörung nicht separat als eigener Punkt ordnungsgemäß auf der Tagesordnung ausgewiesen, ist in der in Behandlung bzw. zur Behandlung vorgesehene Tagesordnungspunkt automatisch mit der Annahme des Antrags auf Anhörung auf die nächstmögliche Sitzung verlagert.
- (5) Der Gemeinderat kann die Anhörung - sofern diese Anhörung nicht gesetzlich zwingend im Gemeinderat erfolgen muss - auch in Angelegenheiten, für die er zur Beschlussfassung zuständig ist, einem Ausschuss übertragen.

§ 21

Berichterstattung

(1) Im Gemeinderat erstatten der*die Oberbürgermeister*in und in ihrem Geschäftskreis die Beigeordneten Bericht, mit Einverständnis des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin bzw. des*der Beigeordneten auch der*die zuständige Referent*in des Bürgermeister*innenamts. Mit Zustimmung des Gemeinderats kann ein*e andere*r leitende*r Mitarbeitende*r vortragen. In der Regel soll pro Tagesordnungspunkt nur eine Person Bericht erstatten. Dies gilt entsprechend für Verhandlungsgegenstände nach § 11 Abs. 4 bis 6.

(2) Die berichterstattende Person hat ihren Vortrag im Gemeinderat mit den Anträgen der für die Vorberatung zuständigen Ausschüsse abzuschließen und auf die Ergebnisse etwaiger notwendiger Anhörungen der Bezirksbeiräte einzugehen. Sie kann anschließend ihre eigene abweichende Meinung darlegen.

(3) Der*die Oberbürgermeister*in kann, auf Verlangen des Gemeinderats muss er*sie, Bedienstete zu sachverständigen Auskünften zu den Sitzungen zuziehen (vgl. [§ 33 Abs. 2 GemO](#)). War der Bezirksbeirat zu der Angelegenheit zu hören und weicht die Vorlage des Bürgermeisteramts vom Beratungsergebnis des Bezirksbeirats ab, so haben der*die Bezirksvorsteher*in und bis zu zwei Mitglieder des Bezirksbeirats das Recht, die Auffassung des Bezirksbeirats in dem für die Vorberatung oder Beschlussfassung fachlich zuständigen beschließenden Ausschuss des Gemeinderats vorzutragen. [§ 65 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GemO](#) bleiben unberührt.

(4) Soweit die für eine Entscheidung notwendigen Informationen aus den Mitgliedern des Gemeinderats rechtzeitig übersandten schriftlichen Vorlagen und sonstigen Sitzungsunterlagen ersichtlich sind, brauchen diese nicht vorgetragen zu werden. Zusammenfassende oder ergänzende Bemerkungen sollen so knapp wie möglich gehalten werden. Die in § 22 festgelegten Redezeiten für die Mitglieder des Gemeinderats sind grundsätzlich auch von den berichterstattenden Personen der Verwaltung einzuhalten. Wo ein mündlicher Vortrag nicht aus Rechtsgründen geboten ist, soll in geeigneten Fällen auf eine mündliche Berichterstattung ganz verzichtet werden.

§ 22

Rede- und Verhandlungsordnung

(1) Wortmeldungen "zur Sache" sind erst nach dem Aufruf des Verhandlungsgegenstandes zulässig. "Zur Sache" kann nur bis zum Aufruf der Stimmabgabe gesprochen werden.

(2) Eine an der Verhandlung teilnehmende Person darf das Wort nur ergreifen, wenn es ihr von dem*der Vorsitzenden erteilt ist. Der*die Vorsitzende erteilt das Wort nach der Zeitfolge der Meldungen der Mitglieder des Gemeinderats und - soweit es sich um Jugendangelegenheiten handelt - der Jugendvertreter*innen. Er*sie kann hiervon abweichen, um zunächst in einer sog. „Fraktionsrunde“ jede Fraktion etc. in der Redereihenfolge nach Abs. 3 durch eine*n Redner*in zu Wort kommen zu lassen; die Jugendvertreter*innen erhalten am Ende der „Fraktionsrunde“ das Wort. Im Rahmen einer Fraktionsrunde erhalten abweichend von der Redereihenfolge Antragsstellende als Erste das Wort. Der*Die Vorsitzende selbst kann nach jedem*jeder Redner*in das Wort ergreifen. Er*Sie kann der berichterstattenden Person und den zur Beratung zugezogenen sachkundigen Einwohner*innen bzw. Sachverständigen das Wort erteilen, wenn jede Fraktion etc. einmal die Gelegenheit hatte, zu sprechen. Bei Bedarf kann der*die

Vorsitzende zur Ordnung einer großen Zahl von zu erwartenden Redebeiträgen weitere Fraktionsrunden ansetzen.

(3) Die Redereihenfolge in einer Fraktionsrunde ist dergestalt, dass zunächst Fraktionen, dann Gruppierungen und dann Einzelmitglieder sprechen. Innerhalb der Gruppen der Fraktionen und Gruppierungen richtet sich die Reihenfolge nach der Größe der Fraktionen und Gruppierungen; bei einem Gleichstand der Größe, kommen vorrangig Fraktionen und Gruppierungen zum Zuge, die nur aus Mitgliedern eines Wahlvorschlags bestehen und nachrangig Fraktionszusammenschlüsse, wobei diesbezüglich nach der Zahl der in einer Fraktion vertretenen Wahlvorschläge (je mehr, desto nachrangiger wird die Fraktion berücksichtigt) unterschieden wird. Sollte es bei Anwendung dieser Kriterien zu einem Gleichstand kommen, wird jeweils innerhalb der letzten Stufe dieser Kriterien nach der Anzahl der Wählerstimmen, die auf den Wahlvorschlag bzw. die Wahlvorschläge welcher bzw. welche in der Fraktion oder Gruppierung vertreten ist bzw. sind insgesamt entfallen sind, differenziert (mehr Wählerstimmen bedeuten vorrangige Berücksichtigung); sind nicht alle auf einem Wahlvorschlag in den Gemeinderat gewählten Personen in einer Fraktion oder Gruppierung werden die Wählerstimmen des Wahlvorschlags für Zwecke des vorstehenden Halbsatzes anteilig pro Kopf auf die in den Gemeinderat gewählten Personen verteilt und entsprechend den Fraktionen oder Gruppierungen zugerechnet. Der vorstehende Satz gilt für die Gruppe der Einzelmitglieder entsprechend.

(4) Die Unterbrechung eines*einer Redners*Rednerin ist nur dem*der Vorsitzenden gestattet. Er*sie kann eine*n Redner*in, der*die nicht bei der Sache bleibt, "zur Sache" verweisen. Sie kann Redner*innen und Zwischenrufer*innen, deren Ausführungen den Rahmen der Sachlichkeit stören "zur Ordnung" rufen. Der*die Vorsitzende kann einem*einer Redner*in, der*die beim selben Verhandlungsgegenstand zweimal zur Sache oder zur Ordnung gerufen wurde, bei weiterem Verstoß gegen die Geschäftsordnung das Wort entziehen.

(5) Jedes ehrenamtliche Mitglied des Gemeinderats kann sich während des Vortrags bzw. Redebeitrags einer anderen Person zu einer kurzen Zwischenfrage melden. Der*die Vorsitzende erteilt ihm*ihr dazu nach Zustimmung der redenden Person das Wort.

(6) Ein Verhandlungsgegenstand soll in der Regel nur im Fachausschuss des federführenden Referats erörtert werden; eine Erörterung soll auch dort in geeigneten Fällen unterbleiben, wenn darüber Einvernehmen besteht. Die Redezeit darf in der Regel 3 Minuten nicht überschreiten. Bei der Aussprache über den Haushalt erhalten Sprecher*innen jeder Fraktion etc. und der Jugendvertreter*innen eine Redezeit von maximal 20 Minuten, bei sonstigen von den Fraktionen im Ältestenrat besonders festgelegten Tagesordnungspunkten (Schwerpunktthemen) in der Regel eine solche von maximal 10 Minuten; über die Zubilligung längerer Redezeiten in diesen und sonstigen Fällen entscheidet - falls im Ältestenrat kein Einvernehmen erzielt wurde - der Gemeinderat auf Antrag einer Fraktion, etc. oder des Oberbürgermeisters. Eine Abstufung der Redezeit nach Fraktionen, Gruppierungen, Einzelmitgliedern und Jugendvertreterinnen*Jugendvertretern kann durch den Gemeinderat beschlossen werden. Für Vorstellungsreden stehen - sofern der Gemeinderat nichts anderes beschließt - 10 Minuten je kandidierender Person zur Verfügung; die Vorstellung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge nach Nachname und ggf. ergänzend nach Vorname. Spricht ein*e Redner*in über die Redezeit hinaus, so kann ihm*ihr der*die Vorsitzende nach einmaliger Ermahnung das Wort entziehen. Die Einhaltung der Redezeit wird mittels einer technischen Zeithilfe kontrolliert.

§ 23

Stellung von Anträgen

- (1) Anträge zu einem auf einer Tagesordnung des Gemeinderats ausgewiesenen Verhandlungsgegenstand (Sachanträge) können gestellt werden, solange die Beratung über ihn nicht abgeschlossen ist. Mit einem abschließenden Beschluss des Gemeinderats über den Verhandlungsgegenstand sind Sachanträge erledigt.
- (2) Anträge "zur Geschäftsordnung" können jederzeit, mit Bezug auf einen bestimmten Gegenstand aber nur bis zum Schluss der Beratung hierüber, gestellt werden.
- (3) Anträge können mündlich oder schriftlich vorgebracht werden. Auf Verlangen des*der Vorsitzenden ist ein Antrag schriftlich abzufassen. Schriftlich eingereichte Anträge gibt der*die Vorsitzende so bald wie möglich bekannt.
- (4) Anträge müssen so abgefasst sein, dass über sie abgestimmt werden kann.
- (5) Zu Anträgen ohne konkreten Bezug zu einem auf einer Tagesordnung des Gemeinderats befindlichen Verhandlungsgegenstand (Sachanträge ohne TOP), die nicht mit einem Antrag auf Aufnahme eines Verhandlungsgegenstandes in die Tagesordnung einer Sitzung (§§ 11 Abs. 4-6, 45a) verbunden werden, soll die Verwaltung grds. unverzüglich schriftlich Stellung nehmen. § 27 Abs. 4 Satz 2 und 3 zur verwaltungsinternen Delegation und zur Erteilung von Zwischennachrichten gilt entsprechend.
- (6) Sachanträge ohne TOP können wie folgt formal endgültig erledigt werden
- a. mit einer aus Sicht der Verwaltung abschließenden Stellungnahme, sofern nicht innerhalb von 6 Monaten nach Einstellung im RIS von dem*der bzw. den Antragstellenden eine Behandlung des Antrags in einem geeigneten Gremium gefordert wird und auf diese Folge in der Stellungnahme hingewiesen wird,
 - b. mit einem den Gegenstand des Antrags betreffenden abschließenden Beschluss des Gemeinderats, sofern in einer entsprechenden Vorlage oder mündlich (im Rahmen der Beschlussfassung oder der Vorberatung) auf eine Erledigung des Antrags hingewiesen wird,
 - c. mündlich in einer Gremiensitzung - nicht jedoch in einer Sitzung des Ältestenrats - mit Zustimmung des*der Antragstellenden, wobei dies in nichtöffentlichen Sitzungen nach Wahl des*der Antragstellenden entweder
 1. eine anschließende öffentliche Bekanntgabe des Erledigungsumstandes nach § 12 Abs. 3 Satz 1 in demselben Gremium oder im Verwaltungsausschuss oder
 2. eine abschließende Stellungnahme, welche - mit entsprechender Freigabe des*der Vorsitzenden der entsprechenden nichtöffentlichen Sitzung - in Form einer kurzen Zusammenfassung der zur Erledigung führenden Umstände auf die sofortige Erledigung hinweist,auslöst, oder
 - d. durch Zurücknahme.
- (7) Abs. 5 und 6 gelten für Anträge im Rahmen der Haushaltsberatungen (Haushaltsanträge) entsprechend.

§ 24 **Finanzanträge**

(1) Beschlüsse über Aufwendungen und Auszahlungen, die im Haushaltsplan nicht eingestellt sind oder seine Ansätze überschreiten, kann der Gemeinderat nur fassen, wenn gleichzeitig Deckungsmittel bereitgestellt werden.

(2) Einen Antrag, dessen Annahme das Vermögen, den Schuldenstand oder den Haushalt der Stadt beeinflussen, insbesondere eine Erhöhung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Senkung der Erträge bzw. Einzahlungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans mit sich bringen würde, darf der*die Vorsitzende erst zur Abstimmung bringen, wenn zuvor der Antrag auf eine rechtlich zulässige Deckung gestellt wurde. Als rechtlich zulässige Deckung in diesem Sinn gilt eine vom Haushaltsplan abweichende Schätzung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Ausgaben oder eine vorgeschlagene/r neuer Ertrag bzw. Einzahlung nur dann, wenn sie im haushaltsrechtlichen Verfahren festgestellt werden kann. Die Verwaltung ist auf Wunsch des*der Antragstellenden verpflichtet, ihm*ihr beim Aufstellen und Formulieren eines Deckungsvorschlags behilflich zu sein.

(3) Für den Beschluss gelten Sachantrag und Deckungsantrag als unteilbar. Wird der Deckungsantrag abgelehnt, so gilt insoweit auch der Sachantrag als abgelehnt.

§ 25 **Personalentscheidungen**

(1) Das Einvernehmen zwischen Gemeinderat und dem*der Oberbürgermeister*in nach [§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemO](#) wird auch außerhalb der Geltung des [§ 18 Satz 2 Nr. 1a Hauptsatzung](#) grds. nach den Regelungen des Abs. 2 hergestellt. Der Gemeinderat kann mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ein anderes Verfahren beschließen; in diesem Fall ist die Personalauswahlentscheidung automatisch auf die nächstmögliche Sitzung verlagert.

(2) Es wird bei Personalauswahlentscheidungen dergestalt verfahren, dass der Gemeinderat nur über die kandidierenden Personen im Wege der Wahl entscheidet, welchen der*die Oberbürgermeister*in oder sein*ihr Vertreter*in vorab das Einvernehmen erteilt hat. Er*Sie soll hierbei grds. die Empfehlungen des Verwaltungsausschusses und ggf. anderer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Vorberatung der Personalauswahl berufener beschließender Ausschüsse (z. B. Jugendhilfeausschuss und Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe) berücksichtigen.

§ 26 **Geschäftsordnungsanträge**

(1) Ein Geschäftsordnungsantrag unterbricht die Sachberatung. Außer dem*der bzw. den Antragstellenden und dem*der Vorsitzenden erhält aus jeder Fraktion und Gruppierung ein*e Redner*in, jedes Einzelmitglied des Gemeinderats sowie in Jugendangelegenheiten ein*e Jugendvertreter*in Gelegenheit, zu dem Antrag zu sprechen.

- (2) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere
- a. der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung überzugehen,
 - b. der Antrag, die Aussprache zu beenden (Schluss der Beratung),
 - c. der Antrag, die Rednerliste zu schließen,

- d. der Antrag, den Gegenstand zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu beraten,
- e. der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen,
- f. der Antrag, den Verhandlungsgegenstand an einen Ausschuss zu verweisen.

(3) Ein Schlussantrag (Absatz 2 lit. b. und c.) ist erst zulässig, wenn von jeder Fraktion und Gruppierung, von jedem Einzelmitglied und in Jugendangelegenheiten den Jugendvertreter*innen, von der/dem/denen eine Person sich vor Stellung des Schlussantrags zu Wort gemeldet hatte, wenigstens eine Person gesprochen hat; bei einer Fraktionsrunde, ist er erst nach dieser zulässig. Ein Mitglied des Gemeinderats und in Jugendangelegenheiten ein*e Jugendvertreter*in, das*der*die selbst zur Sache gesprochen hat, kann keinen Schlussantrag stellen.

(4) Über einen Antrag auf Vertagung der Beschlussfassung wird nach Schluss der Beratung vor anderen Anträgen abgestimmt.

§ 27

Anfragen und Unterrichtsverlangen

(1) Jedes ehrenamtliche Mitglied des Gemeinderats ist berechtigt, kurze mündliche Fragen oder schriftliche Anfragen über Angelegenheiten der Stadt an das Bürgermeister*innenamt zu richten (§ 24 Abs. 4 GemO). Dies gilt in Jugendangelegenheiten entsprechend für jeden*jede Jugendvertreter*in. Das Recht, schriftliche Anfragen an das Bürgermeister*innenamt zu richten, gilt in Jugendangelegenheiten auch für den Jugendgemeinderat.

(2) Schriftliche Anfragen beantwortet der*die Oberbürgermeister*in grundsätzlich innerhalb von drei Wochen, in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung oder bei referatsübergreifenden Vorgängen innerhalb von sechs Wochen; er*sie bestimmt die Art der Beantwortung. Er*sie kann die Beantwortung allgemein für bestimmte Themenbereiche (z. B. Haushaltsanfragen) oder im Einzelfall auf eine*n oder die Beigeordneten oder Referenten delegieren. Wenn die Bearbeitungsfrist drei Wochen überschreitet, ist innerhalb der Dreiwochenfrist von dem*der inhaltlich zuständigen (Ober-) Bürgermeister*in oder Referenten eine Zwischennachricht zu erteilen, die auch die zur abschließenden Beantwortung voraussichtlich erforderliche Zeitspanne angibt.

(3) Eine Fraktion oder ein Sechstel der ehrenamtlichen Mitglieder des Gemeinderats kann in allen Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung verlangen, dass das Bürgermeister*innenamt den Gemeinderat unterrichtet (Unterrichtungsverlangen, § 24 Abs 3 Satz 1 GemO).

(4) Unterrichtungsverlangen hat der*die Oberbürgermeister*in unverzüglich zu beantworten; er*sie bestimmt die Art der Unterrichtung. Er*sie kann die Unterrichtung allgemein für bestimmte Themenbereiche (z. B. Unterrichtungsverlangen zum Haushalt) oder im Einzelfall auf eine*n oder die Beigeordneten oder Referenten delegieren. Sofern die Unterrichtung nicht innerhalb von 4 Wochen erfolgen kann, soll innerhalb dieses Vierwochenzeitraums von dem*der inhaltlich zuständigen (Ober-) Bürgermeister*in oder Referenten eine Zwischennachricht erteilt werden, die auch die zur abschließenden Beantwortung voraussichtlich erforderliche Zeitspanne angibt.

(5) Die vorstehenden Absätze gelten nicht, soweit § 24 Abs. 5 GemO einschlägig ist.

(6) Anfragen, Unterrichtungsverlangen und entsprechende Antworten und Unterrichtungen, die wegen des öffentlichen Wohls oder wegen berechtigter Interessen einzelner im Sinne

des § 35 Abs. 1 Satz 2 GemO nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, haben in einer die Verschwiegenheit gewährleistenden Form zu geschehen.

§ 28 Ordnung im Sitzungsraum

- (1) Auf § 36 Abs. 1 Satz 2 und § 36 Abs. 3 GemO wird verwiesen.
- (2) Werden Anordnungen des*der Vorsitzenden zur Aufrechterhaltung der Ordnung nicht befolgt, so kann er*sie die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen oder schließen.
- (3) Kann der*die Vorsitzende sich kein Gehör verschaffen, so verlässt er*sie seinen*ihrn Platz; damit ist die Sitzung für 15 Minuten unterbrochen.
- (4) Zuhörer*ende, die die Verhandlung stören, kann der*die Vorsitzende zur Ordnung rufen. Einzelne und bei allgemeiner Unruhe sämtliche Zuhörer*ende können von der Sitzung ausgeschlossen werden.
- (5) Gegenüber Zuhörenden, die erkennbar die Absicht haben, zu stören, kann der*die Vorsitzende schon vor oder bei Beginn der Sitzung von seinen Befugnissen Gebrauch machen.
- (6) Zuhörer*ende, die wiederholt die Ruhe gestört haben, können auf bestimmte Zeit vom Besuch der Sitzungen ausgeschlossen werden.

§ 29 Erklärungen und persönliche Bemerkungen

- (1) Zu einer kurzen "persönlichen Bemerkung" erhält nach Erledigung eines Gegenstands (Beschlussfassung, Vertagung, Übergang zur Tagesordnung) das Wort, wer einen während der Verhandlung gegen ihn*sie erhobenen persönlichen Vorwurf abwehren oder wer eigene Ausführungen oder deren unrichtige Wiedergabe durch andere Redner*innen richtig stellen will. Wer einen gegen eine Partei, Personengruppen oder Fraktion erhobenen Vorwurf abwehren will, erhält dazu ebenfalls nach Erledigung des Gegenstands, bei dessen Behandlung der Vorwurf erhoben wurde, das Wort. Auf § 36 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 wird hingewiesen.
- (2) Eine Aussprache hierüber ist nicht zulässig.

3. Beschlussfassung

§ 30 Beschlussfähigkeit

(1) Der*die Vorsitzende hat sich vor der Beschlussfassung über jeden Verhandlungsgegenstand zu überzeugen, ob der Gemeinderat beschlussfähig ist. Auf [§ 37 Abs. 2 GemO](#) wird verwiesen.

(2) Auf [§ 37 Abs. 3 GemO](#) wird verwiesen.

(3) Besichtigungen sind grds. keine Sitzungen. Bei Besichtigungen dürfen Beschlüsse nur gefasst werden, wenn zur Besichtigung nach den Vorschriften der §§ 10, 11 und 13 Abs. 1 als Sitzung unter Hinweis auf die Möglichkeit einer Beschlussfassung eingeladen und diese ordnungsgemäß öffentlich angekündigt wurde und wenn kein Mitglied widerspricht.

§ 31 Allgemeine Abstimmungsgrundsätze

(1) Ist die Aussprache über einen Antrag beendet, so ist über ihn abzustimmen.

(2) Vor der Abstimmung nennt der*die Vorsitzende die Anträge, über die Beschluss gefasst werden soll, und gibt die Reihenfolge der Abstimmung bekannt. Zur Reihenfolge der Abstimmung kann eine Entscheidung des Gemeinderats verlangt werden.

(3) Besteht ein Antrag aus mehreren Teilen, die getrennt zur Beratung gestellt oder in der Aussprache nicht einheitlich beurteilt wurden, so ist auf Antrag eines Mitglieds des Gemeinderats über jeden Teil besonders abzustimmen (Teilabstimmung).

(4) Auf [§ 37 Abs. 6 Satz 2 - 4 GemO](#) wird verwiesen.

§ 32 Reihenfolge der Anträge bei der Abstimmung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung gehen Sachanträgen vor. Von mehreren Anträgen zur Geschäftsordnung wird zuerst über den Antrag abgestimmt, welcher der Weiterbehandlung der Sache am meisten widerspricht.

(2) Bei mehreren Anträgen (einschließlich des Hauptantrags) mit finanzieller Auswirkung wird zuerst über den Antrag abgestimmt, der die größeren Aufwendungen und Auszahlungen oder die geringeren Erträge und Einzahlungen bringt. Unterscheiden sich die Anträge nicht im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen wird über Änderungs- oder Ergänzungsanträge vor dem Hauptantrag abgestimmt. Als Hauptantrag gilt bei vorberatenen Gegenständen der Antrag des federführenden Ausschusses; bei mehreren federführenden Ausschüssen gilt dies nur, sofern die Ausschüsse einen übereinstimmenden Antrag stellen. Liegen mehrere Änderungs- oder Ergänzungsanträge zu der gleichen Sache vor, so wird jeweils über denjenigen zunächst abgestimmt, der am weitesten vom Hauptantrag abweicht.

(3) Im Übrigen wird über mehrere Anträge in der Reihenfolge abgestimmt, in der sie gestellt worden sind.

§ 33

Abstimmungsformen

(1) Die Beschlüsse werden bei Präsenzsitzungen in der Regel in offener Abstimmung durch Handerheben gefasst. Bei Videokonferenzsitzungen gem. [§ 37a GemO](#) wird in der Regel durch namentlichen Aufruf durch jedes Mitglied mündlich - ohne Festhalten des Stimmverhaltens in der Niederschrift - abgestimmt; Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Grds. ist die Zahl der Zustimmungen, der Ablehnungen und der Stimmenthaltungen durch den*die Vorsitzenden festzustellen. Bestehen über das Ergebnis der Abstimmung Zweifel, so kann der*die Vorsitzende die Abstimmung wiederholen lassen. Ist einem Antrag nach entsprechender (expliziter oder konkludenter) Abfrage nicht widersprochen worden, so kann er*sie dessen Annahme ohne förmliche Abstimmung feststellen; dies kann auch bei Beschlüssen über Satzungen erfolgen, wobei über Satzungen allerdings möglichst per Handzeichen abgestimmt werden sollte.

(2) Namentliche Abstimmung findet statt, wenn mindestens ein Viertel der in der Sitzung anwesenden ehrenamtlichen Mitglieder vor Beginn der Abstimmung sie beantragt. Sie geschieht durch Namensaufruf der Stimmberechtigten, beginnend mit dem*der Oberbürgermeister*in, den Fraktionen und Gruppierungen entsprechend der Redereihenfolge und innerhalb der Fraktionen und Gruppierungen alphabetisch nach Nachnamen, hilfsweise Vornamen. Nach dem Namensaufruf können nachträglich in den Sitzungssaal getretene Mitglieder ihre Stimme noch abgeben. Dann erklärt der*die Vorsitzende die Abstimmung für geschlossen. Durch den*die Schriftführenden wird das Stimmverhalten jedes einzelnen Mitglieds des Gemeinderats in der Niederschrift festgehalten; durch den*die Schriftführenden werden ebenfalls die Zustimmungen, Ablehnungen und Stimmenthaltungen zusammengezählt und dieses Zählergebnis dem*der Vorsitzenden übergeben.

(3) Geheime Abstimmung kann beschlossen werden; § 34 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Nach Beendigung der Abstimmung stellt der*die Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung fest und gibt es entsprechend bekannt.

(5) Jedes Mitglied kann seine Stimmabgabe bei offener oder namentlicher Abstimmung nach Abs. 1 oder 2 kurz begründen. Die Erklärung muss entweder mündlich unmittelbar nach der Abstimmung abgegeben oder schriftlich vor Schluss der Sitzung dem*der Vorsitzenden übergeben werden; sie wird in die Niederschrift aufgenommen.

§ 34

Wahlen

(1) Wegen der Grundsätze wird auf [§ 37 Abs. 7 Satz 1 - 7 GemO](#) verwiesen. Für den namentlichen Stimmabgabeaufruf gilt § 33 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

(2) Das Wahlergebnis wird durch den*die Vorsitzende*n - bei geheimer Wahl auf Grundlage der Auszählung durch eine unabhängige Zählkommission - festgestellt. Die Zählkommission wird von dem*der Vorsitzenden bestellt und besteht in der Regel aus zwei Mitgliedern des Gemeinderats und zwei Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.

(3) Das Los zieht ein vom Gemeinderat bestimmtes ehrenamtliches Mitglied. Die Lose stellt der*die Vorsitzende oder von ihm*ihr entsprechend beauftragte Mitarbeitende der

Verwaltung in Abwesenheit des zur Losziehung bestellten Mitglieds des Gemeinderats her. Der Verlauf der Losziehung ist in die Niederschrift aufzunehmen.

§ 35 **Offenlegungsverfahren**

(1) Über Gegenstände einfacher Art kann der Gemeinderat im Wege der Offenlegung beschließen (§ 37 Abs. 1 Satz 2 GemO). Der*die Oberbürgermeister erlässt nach Anhörung des Ältestenrats die Nutzung dieses Instruments durch die Verwaltung regelnde Richtlinien für das Offenlegungsverfahren.

(2) Im Offenlegungsverfahren sind die Beschlussanträge schriftlich zu formulieren, zu begründen und mit den dazugehörigen Unterlagen im Sitzungssaal während einer Gemeinderatssitzung aufzulegen oder im Falle einer Videokonferenzsitzung elektronisch zu Beginn der Sitzung zur Verfügung zu stellen. Die so zur Erledigung vorgesehenen Gegenstände sind in einen besonderen Abschnitt der Tagesordnung aufzunehmen. Erhebt sich bis zum Schluss der Sitzung kein Widerspruch, so ist der Antrag in der Sitzung angenommen.

(3) Auf Antrag eines Mitglieds des Gemeinderats ist ein Gegenstand der Offenlegung zu beraten oder als regulärer Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung zu setzen. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung auf der Tagesordnung stehende Gegenstände der Offenlegung können mit Zustimmung aller anwesenden Mitglieder in einen regulären Tagesordnungspunkt umgewandelt werden.

4. Niederschrift und Veröffentlichung der Verhandlungen

§ 36 **Verhandlungsniederschrift**

(1) In den Niederschriften über die Verhandlungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse sind außer den in § 38 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz und Satz 2 der GemO aufgezählten Inhalten nur Beginn und Ende der Verhandlung sowie verbindliche Erklärungen der Verwaltung und Aufträge an die Verwaltung festzuhalten. Darüber hinaus soll in Fällen, in denen der Niederschrift keine schriftliche Unterlage (Vorlage, Manuskript) beigelegt werden kann oder von diesen Unterlagen abweichende oder sie ergänzende Ausführungen gemacht werden, der wesentliche Inhalt der Berichterstattung festgehalten werden. Die Erklärungen bzw. das Abstimmungsverhalten des*der Vorsitzenden und der Mitglieder werden in die Niederschrift nur aufgenommen, wenn der*die Vorsitzende oder das Mitglied das ihm nach § 38 Abs. 1 Satz 2 der GemO zustehende Recht gemäß Abs. 2 geltend macht.

(2) Das Verlangen, eine Erklärung zu protokollieren, muss vor deren Abgabe, das Verlangen, das Abstimmungsverhalten festzuhalten, sofort nach der Abstimmung geltend gemacht werden.

(3) Die Niederschrift wird dem Gemeinderat durch Auflegen in einer Sitzung zur Kenntnis gebracht (§ 38 Abs. 2 GemO); ergänzend dazu werden die Niederschriften öffentlicher Sitzungen im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Bereits vor Fertigstellung der gesamten Niederschrift werden von den Schriftführenden fertiggestellte Teile der

Niederschrift öffentlicher Sitzungen (Niederschriftsauszüge) im Ratsinformationssystem eingestellt.

(4) Von den Sitzungen des Gemeinderats werden zum Zwecke der Erstellung der Niederschrift Tonaufnahmen angefertigt.

(5) Die Tonaufzeichnungen einer Sitzung nach Abs. 4 dienen ab der Fertigung der Niederschriftsauszüge durch die Schriftführenden insoweit nur noch zur Datensicherung gem. [§ 9 Abs. 1 Satz 2 LDSG](#).

§ 37

Berichterstattung über die Verhandlungen

(1) Über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderats berichtet die für Pressearbeit und Information der Öffentlichkeit zuständige Organisationseinheit im „Stuttgarter Amtsblatt“ in konzentrierter Form, die von allgemeinem Interesse sind.

(2) Die für Pressearbeit und Information der Öffentlichkeit zuständige Organisationseinheit berichtet nach Anordnung und Freigabe durch den*die Vorsitzenden*n auch über wichtige nichtöffentliche Verhandlungen, soweit ein Interesse der Bürgerschaft an der Veröffentlichung anzunehmen ist und nicht Rücksichten auf das öffentliche Wohl zu nehmen sind oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. Der Bericht beschränkt sich in der Regel auf die gefassten Beschlüsse, welche bekannt gegeben werden sollen. Er wird auch der regelmäßig über den Gemeinderat berichtenden Presse zur Verfügung gestellt.

5. Auslegung und Abweichungen von der Geschäftsordnung

§ 38

Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet der Gemeinderat.

§ 39

Abweichungen von der Geschäftsordnung

Von der Geschäftsordnung kann, soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen, im einzelnen Fall abgewichen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder damit einverstanden sind.

4. ABSCHNITT

Ausschüsse

§ 40

Ausschüsse und sonstige gemeinderätliche Gremien

Die Abschnitte 1 - 3 finden auf die beschließenden und beratenden Ausschüsse sowie sonstigen gemeinderätlichen Gremien sinngemäß Anwendung, soweit nachstehend nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 41

Bildung der Ausschüsse, sonstiger gemeinderätlicher Gremien und Entsendungen sowie Preisgerichtsproporz

(1) Bei der Bildung von Ausschüssen, sonstiger gemeinderätlicher Gremien und der Entsendung von ehrenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderats in die Organe von Beteiligungsunternehmen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Vereinen und anderen Organisationen ist eine Einigung über die Zusammensetzung oder die Entsendung auf Grundlage eines Verwaltungsvorschlags anzustreben. Die Fraktionen und Gruppierungen und Einzelmitglieder sollen im Verhältnis ihrer Sitze im Gemeinderat berücksichtigt werden; die im Rahmen des Spiegelbildlichkeitsgrundsatzes noch zulässigen Zählgemeinschaften zwischen Einzelmitgliedern und einem einzigen weiteren Partner (in Form einer Fraktion, einer Gruppierung oder eines anderen Einzelmitglieds) werden berücksichtigt. Für den Verwaltungsvorschlag wird das bei der Gemeinderatswahl geltende Auszählverfahren angewandt und etwaige Übereinkünfte zur Vermeidung von Losentscheiden berücksichtigt. Den Personenvorschlägen soll entsprochen werden.

(2) Für die Bildung der beschließenden Ausschüsse gilt [§ 40 Abs. 2 GemO](#). Bei der Entscheidung über die Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse und Unterausschüsse genügt es, wenn der von allen für die Sitze nach dem Verwaltungsvorschlag nach Abs. 1 Vorschlagsberechtigten getragene gemeinsame Wahlvorschlag die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erzielt und kein Mitglied des Gemeinderats diesem Verfahren widerspricht; im Falle des Widerspruchs ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(3) Für die Bildung der sonstigen gemeinderätlichen Gremien mit Ausnahme der in Abs. 4 geregelten Preisgerichte genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für den Verwaltungsvorschlag. Dies gilt für Entsendungen entsprechend, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist (z. B. für mehrere Vertretungen in Aufsichtsräten, [§ 102 Abs. 2 GemO](#), und Zweckverbandsversammlungen, [§ 13 Abs. 4 Satz 4 GKZ](#)) nicht; in diesem Fall gilt in der Regel Abs. 2 Satz 1 entsprechend, soweit nicht auf Grund eines Gesetzes (z. B. nach der Anstaltssatzung für das Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gemeinnützige Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts) etwas anderes bestimmt ist.

(4) Die Besetzung eigener Preisgerichte der Landeshauptstadt Stuttgart mit Mitgliedern des Gemeinderats erfolgt mittels Entsendungen der Fraktionen etc. nach dem sog. Preisgerichtsproporz; dies gilt bei Entsendungen in Preisgerichte externer Auslober entsprechend. Der Preisgerichtsproporz verfolgt die Ziele, einerseits die Zahl der gemeinderätlichen Mitglieder in Preisgerichten auf eine handhabbare Menge zu begrenzen und andererseits eine möglichst breite Beteiligung des politischen Spektrums im Gemeinderat zu ermöglichen. Veränderungen des Proporztes aufgrund Änderungen der Größe der Fraktionen etc. gelten stets nur für die Zukunft. Dabei wird für die Besetzung der ordentlichen Posten und der gleichen Anzahl an stellvertretenden Posten in einem Preisgericht die Besetzung eines fiktiven Gremiums mit der sich aus der Zusammenzählung aus ordentlichen und stellvertretenden Posten ergebenden Gesamtmitgliederzahl zu Grunde gelegt. Die Größe des fiktiven Gremiums soll 6 (= 3 ordentliche gemeinderätliche Mitglieder in Preisgerichten), 8 (= 4 ordentliche) oder 10 (= 5 ordentliche) betragen. Diese Größe wird zu Beginn der Amtsperiode auf Grundlage eines Verwaltungsvorschlags im Einvernehmen zwischen den Fraktionen im Rahmen der Einigungsgespräche oder im Ältestenrat festgelegt. Kommt dieses Einvernehmen nicht zustande, entscheidet der Gemeinderat durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen über die Größe. Auf das fiktive Gremium wird das bei der Gemeinderatswahl geltende

Auszählverfahren unter Berücksichtigung zulässiger Zählgemeinschaften angewandt; danach und ggf. ergänzend durch Losziehung im Rahmen der Einigungsgespräche, im Ältestenrat oder im Gemeinderat bestimmt sich, welche Fraktionen etc. überhaupt vertreten sind und wer wie viele Posten erhält. Die Vergabe der gesamten ordentlichen und stellvertretenden Posten erfolgt in der Reihenfolge nach Größe der Fraktionen, wobei bei Fraktionen mit mehr als einem Mitglied im fiktiven Gremium zunächst nur ein ordentliches Mitglied zugeteilt wird und dieses direkt durch das zweite Fraktionsmitglied als Stellvertretung vertreten wird. Bei gleicher Größe der Fraktionen etc. entscheidet generell eine einmalige Losziehung im Rahmen der Einigungsgespräche, im Ältestenrat oder im Gemeinderat über die Reihenfolge der Vergabe der Posten.

§ 42 Vertretung

- (1) Die ordentlichen Ausschuss- und Gremienmitglieder einer Fraktion etc. werden durch die stellvertretenden Ausschuss- und Gremienmitglieder derselben Fraktion etc. vertreten.
- (2) Ist ein ordentliches Mitglied von der Sitzung befreit oder krank gemeldet, so bemüht sich das Mitglied selbst - erforderlichenfalls mit Hilfe der Geschäftsstelle des Gemeinderats - um seine Vertretung.

§ 43 Vorsitz, Berichterstattung in den Ausschüssen

- (1) Den Vorsitz in den beschließenden Ausschüssen führen in ständiger Vertretung des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin die nach der Hauptsatzung zuständigen Beigeordneten. Für den Fall der Verhinderung werden sie nach näherer Bestimmung des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin von anderen Beigeordneten vertreten. Ist im Verlauf einer Sitzung der*die Vorsitzende vorübergehend verhindert, kann eines seiner ehrenamtlichen Mitglieder, das Mitglied des Gemeinderats ist, mit der Verhandlungsleitung beauftragt werden; dies soll grds. das dienstälteste, bei gleichem Dienstalder das lebensältere, Mitglied sein.
- (2) Den Vorsitz in den beratenden Ausschüssen führen in ständiger Vertretung des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin die nach ihrem Geschäftskreis zuständigen Beigeordneten, die Beigeordneten haben als Vorsitzende Stimmrecht. Der Oberbürgermeister kann ein Mitglied des Ausschusses, das Mitglied des Gemeinderats ist, für den Fall der Verhinderung des zuständigen Beigeordneten, ständig zum Vorsitzenden bestellen; dies ist in der Regel ein Mitglied der größten Fraktion.
- (3) Der*die Oberbürgermeister*in kann den Vorsitz jederzeit selbst übernehmen.
- (4) In den Ausschüssen erstattet der*die Oberbürgermeister, der*die zuständige Beigeordnete oder mit Einverständnis des*der Oberbürgermeisters*Oberbürgermeisterin bzw. des*der Beigeordneten auch der*die zuständige Referent*in des Bürgermeister*innenamts oder eine von dem*der Vorsitzenden bestimmte sonstige sachkundige Person Bericht. Dabei soll in der Regel bei einem Verhandlungsgegenstand nur ein*e Vertreter*in der Verwaltung berichten.

§ 44

Gemeinschaftliche Sitzungen mehrerer beschließender Ausschüsse und Einladung der Mitglieder eines anderen beschließenden Ausschusses zu einem Tagesordnungspunkt

- (1) Der*die Oberbürgermeister*in kann mehrere beschließende Ausschüsse zu gemeinschaftlicher Beratung von Verhandlungsgegenständen einberufen; er kann diese Befugnis auf eine*n oder mehrere Beigeordnete allgemein oder im Einzelfall delegieren.
- (2) Den Vorsitz in der gemeinschaftlichen Sitzung führt grds. der*die Oberbürgermeister*in oder der*die zuständige Verhinderungsververtretung gem. § 7 Abs. 2; Abs. 1 Hs. 2 gilt entsprechend.
- (3) Jeder Ausschuss beschließt gesondert innerhalb seines Geschäftskreises.
- (4) Hat ein ehrenamtliches Mitglied des Gemeinderats Sitz in mehreren beteiligten Ausschüssen, so kann es entweder bei der Beschlussfassung in jedem Ausschuss mitwirken oder sich für die Mitwirkung in einem Ausschuss entscheiden und sich in den anderen Ausschüssen vertreten lassen.
- (5) Die Abs. 1 - 3 finden keine Anwendung auf den Fall, dass die Mitglieder eines beschließenden Ausschusses zu einem Tagesordnungspunkt eines anderen beschließenden Ausschusses eingeladen werden. In diesem Fall haben die eingeladenen Mitglieder des anderen beschließenden Ausschusses Anwesenheitspflicht und Rederecht vergleichbar einem Mitglied des einladenden Ausschusses, jedoch kein Antrags- und Stimmrecht.

§ 45

Redeordnung in den beratenden Ausschüssen

Abweichend von § 22 Abs. 2 haben in den beratenden Ausschüssen die sachkundigen Einwohner*innen und in Jugendangelegenheiten zudem die Vertretungen des Jugendgemeinderats gegenüber den gemeinderätlichen Mitgliedern des Ausschusses Vorrang bei der Worterteilung. Gehören mehrere gemeinderätliche Mitglieder des Ausschusses derselben Fraktion an, so soll sich zu einem Verhandlungsgegenstand nur eines davon zu Wort melden.

§ 45a

Antrag auf Aufnahme eines Verhandlungsgegenstandes in die Tagesordnung eines Ausschusses oder sonstigen gemeinderätlichen Gremiums

- (1) § 11 Abs. 4 Satz 1 und 2, Abs. 5 und Abs. 6 gilt für Ausschüsse und sonstige gemeinderätliche Gremien entsprechend, soweit dieser bzw. dieses für die Behandlung bzw. der beschließende Ausschuss nach der Hauptsatzung für die Beschlussfassung oder Vorberatung zuständig ist.
- (2) Anträge auf Aufnahme in die Tagesordnung eines unzuständigen Ausschusses oder sonstigen gemeinderätlichen Gremiums werden von der Verwaltung von Amts wegen als solche auf Aufnahme in die Tagesordnung des zuständigen Ausschusses oder sonstigen gemeinderätlichen Gremiums behandelt. Die Antragstellenden werden von der Verwaltung unverzüglich entsprechend formlos informiert.

§ 46

Umlaufverfahren

(1) Über Gegenstände einfacher Art kann außer durch Offenlegung (§ 35) auch im elektronischen oder schriftlichen Verfahren im Wege des Umlaufs (Umlaufverfahren) beschlossen werden.

(2) Im schriftlichen Umlaufverfahren werden je zwei schriftliche Ausfertigungen des Antrags, der eine Darstellung des Sachverhalts und eine Begründung enthält, allen ordentlichen Mitgliedern des Ausschusses übersandt. Jedes Mitglied hat eine Ausfertigung binnen 5 Tagen an den*die Ausschussvorsitzende mit der Erklärung zurückzusenden, ob es dem Antrag zustimmt oder ihm widerspricht. Im elektronischen Umlaufverfahren gelten die vorstehenden Sätze mit der Maßgabe entsprechend, dass das Mitglied den Antrag etc. per E-Mail oder über die App des Ratsinformationssystems erhält und auch die Antwort entsprechend übermittelt. Widerspricht ein Mitglied dem Antrag, so ist er nicht angenommen; Stimmenthaltungen sowie fehlende Rückmeldungen bei ordnungsgemäßer Übermittlung gelten nicht als Widerspruch.

(3) Anstelle eines gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 und 3 von der Anwesenheitspflicht befreiten oder eines für die gesamte Dauer der Frist nach Abs. 2 krankgemeldeten oder eines offensichtlich befangenen ordentlichen Mitglieds erhält dessen erste Stellvertretung im schriftlichen Umlaufverfahren die Ausfertigungen bzw. im elektronischen Umlaufverfahren den entsprechenden Antrag etc. per E-Mail oder über die App des Ratsinformationssystems.

§ 47

Öffentlichkeit, Zuhörende Mitglieder des Gemeinderats

(1) Soweit die beschließenden Ausschüsse selbstständig entscheiden, gilt gem. [§ 39 Abs. 5 Satz 1 GemO](#) die Regelung des [§ 35 GemO](#) entsprechend.

(2) Sitzungen der beschließenden Ausschüsse, die der Vorberatung dienen, und Sitzungen der beratenden Ausschüsse (einschließlich Unterausschüsse) sowie weiterer beratender gemeinderätlicher Gremien sind öffentlich, soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist oder zwingend aufgrund gesetzlicher Regelung, insb. gem. [§ 39 Abs. 5 Satz 2 Hs. 2 GemO](#) (ggf. i. V. m. [§ 41 Abs. 3 GemO](#)), nichtöffentlich zu verhandeln ist.

(3) Abweichend von Abs. 2 finden folgende Beratungen bzw. Gremiensitzungen nichtöffentlich (und dies insgesamt und stets, soweit nicht im Einzelfall durch den Klammerzusatz „in der Regel“ etwas anderes bestimmt ist) statt:

- a. Vorberatungen des Haushaltsentwurfs - soweit sich nicht speziell für den Jugendhilfeausschuss gem. [§ 2 Abs. 2 LKJHG](#) i. V. m. [§ 71 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII](#) etwas anderes ergibt - (insb. 1. und 2. Lesung der Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss);
- b. Sitzungen der Unterausschüsse, sofern dies in einem nach dem Inkrafttreten dieser Geschäftsordnung gefassten Beschluss des Gemeinderats (Einrichtungsbeschluss oder Änderung desselben) vorgesehen ist;
- c. Sitzungen der folgenden Gremien:
 1. Akteneinsichtsausschüsse gem. [§ 24 Abs. 3 Satz 2 GemO](#),
 2. Reform-und Strukturausschuss (in der Regel),
 3. Personalbeirat,
 4. Beirat Frauenhaus

5. gemeinderätliche Gremien bzw. solche mit gemeinderätlicher Beteiligung, die sich mit der Vorauswahl bzw. Auswahl von Ehrungen, Preisen und Auszeichnungen sowie der Vergabe von Fördermitteln etc. befassen (z. B. Auswahlkommission Ehrenplakette, Jury für den Molfenterpreis, Vergabeausschuss Zukunft der Jugend);
- d. einzelne Verhandlungsgegenstände bei Sitzungen, wenn ein entsprechender Grund bzw. berechtigtes Interesse dafür besteht, auch wenn die Voraussetzungen des [§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO](#) für Nichtöffentlichkeit nicht gegeben sind; in diesem Fall soll der Grund in der Einladung angegeben werden oder von dem*der Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung mündlich benannt werden.
- (4) An nichtöffentlichen Verhandlungen der Ausschüsse und der sonstigen gemeinderätlichen Gremien können die nicht beteiligten Mitglieder des Gemeinderats als Zuhörende teilnehmen. Stellvertretende Ausschuss- und Gremienmitglieder dürfen bei öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen das Wort ergreifen. Die Einladungen zu den Sitzungen der Ausschüsse gehen ihnen zur Kenntnisnahme zu. Die Bestimmungen über den Ausschluss wegen Befangenheit gem. [§ 18 GemO](#) und über die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit ([§ 35 Abs. 2 GemO](#)) finden auf sie Anwendung.

5. ABSCHNITT

Schlussbestimmungen

§ 48

In-Kraft-Treten

- (1) Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft.
- (2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Geschäftsordnung vom 8. April 1976, zuletzt geändert am 23. Juli 2020, außer Kraft.

**Geschäftsordnung des Gemeinderats
der Landeshauptstadt Stuttgart (GOG)**

- Historie -

Beschlussdatum	GRDrs Nummer	Amtsblatt Nr. - vom	Inkrafttreten am
16.05.2024	84/2024		17.05.2024

Auflistung der enthaltenen Verweise in der GOG auf die GemO und andere Vorschriften

§ 17 Abs. 1 - 3 GemO

(1) Wer zu ehrenamtlicher Tätigkeit bestellt wird, muss die ihm übertragenen Geschäfte uneigennützig und verantwortungsbewusst führen.

(2) Der ehrenamtlich tätige Bürger ist zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Er darf die Kenntnis von geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerthen. Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit fort. Die Geheimhaltung kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner besonders angeordnet werden. Die Anordnung ist aufzuheben, sobald sie nicht mehr gerechtfertigt ist.

(3) Der ehrenamtlich tätige Bürger darf Ansprüche und Interessen eines andern gegen die Gemeinde nicht geltend machen, soweit er nicht als gesetzlicher Vertreter handelt. Dies gilt für einen ehrenamtlich mitwirkenden Bürger nur, wenn die vertretenen Ansprüche oder Interessen mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen. Ob die Voraussetzungen dieses Verbots vorliegen, entscheidet bei Gemeinderäten und Ortschaftsräten der Gemeinderat, im Übrigen der Bürgermeister.

§ 17 Abs. 2 GemO

(2) Der ehrenamtlich tätige Bürger ist zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Er darf die Kenntnis von geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerthen. Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit fort. Die Geheimhaltung kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zum Schutz berechtigter Interessen Einzelner besonders angeordnet werden. Die Anordnung ist aufzuheben, sobald sie nicht mehr gerechtfertigt ist.

§ 18 GemO

(1) Der ehrenamtlich tätige Bürger darf weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann:

1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,
2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad Verwandten,
3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten oder als verschwägert Geltenden, solange die die Schwägerschaft begründende Ehe oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht, oder
4. einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person.

(2) Dies gilt auch, wenn der Bürger, im Fall der Nummer 2 auch Ehegatten, Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder Verwandte ersten Grades,

1. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, dem die Entscheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, dass nach den tatsächlichen Umständen der Beschäftigung anzunehmen ist, dass sich der Bürger deswegen nicht in einem Interessenwiderstreit befindet,

2. Gesellschafter einer Handelsgesellschaft oder Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs eines rechtlich selbstständigen Unternehmens ist, denen die Entscheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, sofern er diesem Organ nicht als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde angehört,

3. Mitglied eines Organs einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist, der die Entscheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann und die nicht Gebietskörperschaft ist, sofern er diesem Organ nicht als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde angehört, oder

4. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

(3) Diese Vorschriften gelten nicht, wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen Interessen einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe berührt. Sie gelten ferner nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

(4) Der ehrenamtlich tätige Bürger, bei dem ein Tatbestand vorliegt, der Befangenheit zur Folge haben kann, hat dies vor Beginn der Beratung über diesen Gegenstand dem Vorsitzenden, sonst dem Bürgermeister mitzuteilen. Ob ein Ausschlussgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen in Abwesenheit des Betroffenen bei Gemeinderäten und bei Ehrenbeamten der Gemeinderat, bei Ortschaftsräten der Ortschaftsrat, bei Mitgliedern von Ausschüssen der Ausschuss, sonst der Bürgermeister.

(5) Wer an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, muss die Sitzung verlassen.

(6) Ein Beschluss ist rechtswidrig, wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung die Bestimmungen der Absätze 1, 2 oder 5 verletzt worden sind oder ein ehrenamtlich tätiger Bürger ohne einen der Gründe der Absätze 1 und 2 ausgeschlossen war. Der Beschluss gilt jedoch ein Jahr nach der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser als von Anfang an gültig zu Stande gekommen, es sei denn, dass der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss vor Ablauf der Frist beanstandet hat. Die Rechtsfolge nach Satz 2 tritt nicht gegenüber demjenigen ein, der vor Ablauf der Jahresfrist einen förmlichen Rechtsbehelf eingelegt hat, wenn in dem Verfahren die Rechtsverletzung festgestellt wird. Für Beschlüsse über Satzungen, anderes Ortsrecht und Flächennutzungspläne bleibt § 4 Abs. 4 und 5 unberührt.

§ 21 Abs. 4 GemO

(4) ¹ Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat nach Anhörung der Vertrauenspersonen unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags. ² Nach Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens dürfen die Gemeindeorgane bis zur Durchführung des Bürgerentscheids keine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung treffen oder vollziehen, es sei denn, zum Zeitpunkt der Einreichung des Bürgerbegehrens haben rechtliche Verpflichtungen hierzu bestanden. ³ Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt.

§ 24 Abs. 1 GemO

(1) ¹ Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. ² Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt. ³ Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 24 Abs. 3 bis 5 GemO

(3) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte kann in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. Ein Viertel der Gemeinderäte kann in Angelegenheiten im Sinne von Satz 1 verlangen, dass dem Gemeinderat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In dem Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten sein.

(4) Jeder Gemeinderat kann an den Bürgermeister schriftliche, elektronische oder in einer Sitzung des Gemeinderats mündliche Anfragen über einzelne Angelegenheiten im Sinne von Absatz 3 Satz 1 richten, die binnen angemessener Frist zu beantworten sind. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung des Gemeinderats zu regeln.

(5) Absätze 3 und 4 gelten nicht bei den nach § 44 Abs. 3 Satz 3 geheim zu haltenden Angelegenheiten.

§ 24 Abs. 3 GemO

(3) ¹ Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte kann in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. ² Ein Viertel der Gemeinderäte kann in Angelegenheiten im Sinne von Satz 1 verlangen, dass dem Gemeinderat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. ³ In dem Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten sein.

§ 24 Abs. 4 GemO

(4) Jeder Gemeinderat kann an den Bürgermeister schriftliche, elektronische oder in einer Sitzung des Gemeinderats mündliche Anfragen über einzelne Angelegenheiten im Sinne von Absatz 3 Satz 1 richten, die binnen angemessener Frist zu beantworten sind. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung des Gemeinderats zu regeln.

§ 24 Abs. 5 GemO

(5) Absätze 3 und 4 gelten nicht bei den nach § 44 Abs. 3 Satz 3 geheim zu haltenden Angelegenheiten.

(§ 44 Abs. 3 GemO:

(3) ¹ Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; abweichend hiervon ist der Gemeinderat für den Erlass von Satzungen und Rechtsverordnungen zuständig, soweit Vorschriften anderer Gesetze nicht entgegenstehen. ² Dies gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört wird, die auf Grund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheim zu halten ist. ³ Bei der Erledigung von Weisungsaufgaben, die auf Grund einer Anordnung der zuständigen Behörde geheim zu halten sind, sowie in den Fällen des Satzes 2 hat der Bürgermeister die für die Behörden des Landes geltenden Geheimhaltungsvorschriften zu beachten.)

§ 32 Abs. 1 GemO

(1) Die Gemeinderäte sind ehrenamtlich tätig. Der Bürgermeister verpflichtet die Gemeinderäte in der ersten Sitzung öffentlich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten.

§ 32 Abs. 3 GemO

(3) Die Gemeinderäte entscheiden im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, nur durch das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden.

§ 32a GemO

(1) Gemeinderäte können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Das Nähere über die Bildung der Fraktionen, die Mindestzahl ihrer Mitglieder sowie die Rechte und Pflichten der Fraktionen regelt die Geschäftsordnung.

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Gemeinderats mit. Sie dürfen insoweit ihre Auffassungen öffentlich darstellen. Ihre innere Ordnung muss demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen.

(3) Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt für die sächlichen und personellen Aufwendungen der Fraktionsarbeit gewähren. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

§ 32a Abs. 2 GemO

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung des Gemeinderats mit. Sie dürfen insoweit ihre Auffassungen öffentlich darstellen. Ihre innere Ordnung muss demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen.

§ 32a Abs. 3 GemO

(3) Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt für die sächlichen und personellen Aufwendungen der Fraktionsarbeit gewähren. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

§ 33 Abs. 1 und 3 GemO

(1) Die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teil.

(3) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohner und Sachverständige zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten zuziehen.

§ 33 Abs. 2 GemO

(2) ¹ Der Vorsitzende kann den Vortrag in den Sitzungen des Gemeinderats einem Beamten oder Angestellten der Gemeinde übertragen; ² auf Verlangen des Gemeinderats muss er einen solchen Bediensteten zu sachverständigen Auskünften zuziehen.

§ 33 Abs. 3 GemO

(3) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohner und Sachverständige zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten zuziehen.

§ 33 Abs. 4 GemO

(4) ¹ Der Gemeinderat kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohnern und den ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen nach § 10 Abs. 3 und 4 die Möglichkeit einräumen, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen oder Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten (Fragestunde); zu den Fragen nimmt der Vorsitzende Stellung. ² Der Gemeinderat kann betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, ihre Auffassung im Gemeinderat vorzutragen (Anhörung); das Gleiche gilt für die Ausschüsse. ³ Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 34 Abs. 1 GemO

(1) ¹ Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat schriftlich oder elektronisch mit angemessener Frist ein und teilt rechtzeitig, in der Regel mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag, die Verhandlungsgegenstände mit; dabei sind die für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen beizufügen, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner entgegenstehen. ² Der Gemeinderat ist einzuberufen, wenn es die Geschäftslage erfordert; er soll jedoch mindestens einmal im Monat einberufen werden. ³ Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel der Gemeinderäte unter Angabe des Verhandlungsgegenstands beantragt. ⁴ Auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinderäte ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen. ⁵ Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate bereits behandelt hat. ⁶ Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen sind rechtzeitig ortsüblich bekannt zu geben.

§ 34 Abs. 2 GemO

(2) In Notfällen kann der Gemeinderat ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden; Absatz 1 Satz 7 findet keine Anwendung.

§ 34 Abs. 3 GemO

(3) Die Gemeinderäte sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen.

§ 35 GemO

(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner erfordern; über Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nichtöffentlich verhandelt werden. Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, einen Verhandlungsgegenstand entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. In nichtöffentlicher Sitzung nach Satz 2 gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

(2) Die Gemeinderäte sind zur Verschwiegenheit über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten so lange verpflichtet, bis sie der Bürgermeister von der Schweigepflicht entbindet; dies gilt nicht für Beschlüsse, soweit sie nach Absatz 1 Satz 4 bekannt gegeben worden sind.

§ 35 Abs. 1 GemO

(1) ¹ Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich. ² Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner erfordern; über Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nichtöffentlich verhandelt werden. ³ Über Anträge aus der Mitte des Gemeinderats, einen Verhandlungsgegenstand entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. ⁴ In nichtöffentlicher Sitzung nach Satz 2 gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner entgegenstehen.

§ 35 Abs. 2 GemO

(2) Die Gemeinderäte sind zur Verschwiegenheit über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten so lange verpflichtet, bis sie der Bürgermeister von der Schweigepflicht entbindet; dies gilt nicht für Beschlüsse, soweit sie nach Absatz 1 Satz 4 bekannt gegeben worden sind.

§ 36 Abs. 1 GemO

(1) ¹ Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gemeinderats. ² Er handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus.

§ 36 Abs. 1 und 3 GemO

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gemeinderats. Er handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus.

(3) Bei grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann ein Gemeinderat vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung ist der Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung verbunden. Bei wiederholten Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 kann der Gemeinderat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs Sitzungen ausschließen. Entsprechendes gilt für sachkundige Einwohner, die zu den Beratungen zugezogen sind.

§ 37 Abs. 1 GemO

(1) ¹ Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsmäßig einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen. ² Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden; ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht.

§ 37 Abs. 2 GemO

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind. Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.

§ 37 Abs. 3 GemO

(3) Ist der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig, muss eine zweite Sitzung stattfinden, in der er beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind; bei der Einberufung der zweiten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die zweite Sitzung entfällt, wenn weniger als drei Mitglieder stimmberechtigt sind.

§ 37 Abs. 6 GemO

(6) ¹ Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen ab. ² Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. ³ Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei Stimmgleichheit ist der Antrag abgelehnt.

§ 37 Abs. 7 GemO

(7) ¹ Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. ² Der Bürgermeister hat Stimmrecht. ³ Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. ⁴ Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit entscheidet. ⁵ Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. ⁶ Steht nur ein Bewerber zur Wahl, findet im Falle des Satzes 4 ein zweiter Wahlgang statt, für den Satz 3 gilt. ⁷ Der zweite Wahlgang soll frühestens eine Woche nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden.

§ 37a Abs. 1 GemO

(1) ¹ Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass notwendige Sitzungen des Gemeinderats, ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden können; dies gilt nur, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, möglich ist. ² Dieses Verfahren darf bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; bei anderen Gegenständen darf es nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. ³ Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. ⁴ Bei öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum erfolgen.

§ 37a Abs. 2 GemO

(2) ¹ Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung einschließlich Beratung und Beschlussfassung eingehalten werden. ² In einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 dürfen Wahlen im Sinne von § 37 Absatz 7 nicht durchgeführt werden. ³ Im Übrigen bleiben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des Gemeinderats geltenden Regelungen unberührt.

§ 37a GemO

(1) ¹ Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass notwendige Sitzungen des Gemeinderats, ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden können; dies gilt nur, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, möglich ist. ² Dieses Verfahren darf bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; bei anderen Gegenständen darf es nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. ³ Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. ⁴ Bei öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum erfolgen.

(2) Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung einschließlich Beratung und Beschlussfassung eingehalten werden. In einer Sitzung nach Absatz 1 Satz 1 dürfen Wahlen im Sinne von § 37 Absatz 7 nicht durchgeführt werden. Im Übrigen bleiben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des Gemeinderats geltenden Regelungen unberührt.

(3) Bis 31. Dezember 2020 findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Regelung in der Hauptsatzung nicht erforderlich ist.

§ 38 Abs. 1 GemO

(1) ¹ Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Gemeinderats ist eine Niederschrift zu fertigen, dabei findet § 3a LVwVfG keine Anwendung; sie muss insbesondere den Namen des Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden Gemeinderäte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, die Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse enthalten. ² Der Vorsitzende und jedes Mitglied können verlangen, dass ihre Erklärung oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.

§ 38 Abs. 2 GemO

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden, zwei Gemeinderäten, die an der Verhandlung teilgenommen haben, und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Sie ist innerhalb eines Monats zur Kenntnis des Gemeinderats zu bringen; Mehrfertigungen von Niederschriften über nichtöffentliche Sitzungen dürfen nicht ausgehändigt werden. Über die gegen die Niederschrift vorgebrachten Einwendungen entscheidet der Gemeinderat. Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen ist den Einwohnern gestattet.

§ 39 Abs. 5 GemO

(5) ¹ Für den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse gelten die §§ 33 und 34 bis 38 entsprechend. ² Vorberatungen nach Absatz 4 können in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung erfolgen; bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 35 Absatz 1 Satz 2 muss nichtöffentlich verhandelt werden. ³ Ist ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig im Sinne von § 37 Abs. 2 Satz 1, entscheidet der Gemeinderat an seiner Stelle ohne Vorberatung.

§ 40 Abs. 2 GemO

(2) Kommt eine Einigung über die Zusammensetzung eines beschließenden Ausschusses nicht zustande, werden die Mitglieder von den Gemeinderäten aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge gewählt. Wird nur ein gültiger oder kein Wahlvorschlag eingereicht, findet Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt.

§ 41 Abs. 1 und 3 GemO

(1) Zur Vorberatung seiner Verhandlungen oder einzelner Verhandlungsgegenstände kann der Gemeinderat beratende Ausschüsse bestellen. Sie werden aus der Mitte des Gemeinderats gebildet. In die beratenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige Einwohner widerruflich als Mitglieder berufen werden; ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen; sie sind ehrenamtlich tätig; § 32 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Für den Geschäftsgang der beratenden Ausschüsse gelten die Vorschriften der §§ 33, 34, 36 bis 38 und § 39 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(§ 33 GemO:

(1) Die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teil.

(2) Der Vorsitzende kann den Vortrag in den Sitzungen des Gemeinderats einem Gemeindebediensteten übertragen; auf Verlangen des Gemeinderats muss er einen solchen Bediensteten zu sachverständigen Auskünften zuziehen.

(3) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohner und Sachverständige zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten zuziehen.

(4) Der Gemeinderat kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohnern und den ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen nach § 10 Abs. 3 und 4 die Möglichkeit einräumen, Fragen zu Gemeindeangelegenheiten zu stellen oder Anregungen

und Vorschläge zu unterbreiten (Fragestunde); zu den Fragen nimmt der Vorsitzende Stellung. Der Gemeinderat kann betroffenen Personen und Personengruppen Gelegenheit geben, ihre Auffassung im Gemeinderat vorzutragen (Anhörung); das Gleiche gilt für die Ausschüsse. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung

§ 36 GemO:

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gemeinderats. Er handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus.

(2) Der Gemeinderat regelt seine inneren Angelegenheiten, insbesondere den Gang seiner Verhandlungen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch eine Geschäftsordnung.

(3) Bei grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann ein Gemeinderat vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung ist der Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende Entschädigung verbunden. Bei wiederholten Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 kann der Gemeinderat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs Sitzungen ausschließen. Entsprechendes gilt für sachkundige Einwohner, die zu den Beratungen zugezogen sind.

§ 37 GemO:

(1) Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsmäßig einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen. Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden; ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht.

(2) Der Gemeinderat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. Bei Befangenheit von mehr als der Hälfte aller Mitglieder ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.

(3) Ist der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig, muss eine zweite Sitzung stattfinden, in der er beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind; bei der Einberufung der zweiten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. Die zweite Sitzung entfällt, wenn weniger als drei Mitglieder stimmberechtigt sind.

(4) Ist keine Beschlussfähigkeit des Gemeinderats gegeben, entscheidet der Bürgermeister an Stelle des Gemeinderats nach Anhörung der nicht befangenen Gemeinderäte. Ist auch der Bürgermeister befangen, findet § 124 entsprechende Anwendung; dies gilt nicht, wenn der Gemeinderat ein stimmberechtigtes Mitglied für die Entscheidung zum Stellvertreter des Bürgermeisters bestellt.

(5) Der Gemeinderat beschließt durch Abstimmungen und Wahlen.

(6) Der Gemeinderat stimmt in der Regel offen ab. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Der Bürgermeister hat Stimmrecht; bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

(7) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen; es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Der Bürgermeister hat Stimmrecht. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser nicht mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten, findet ein zweiter Wahlgang statt; auch im zweiten Wahlgang ist mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Der zweite Wahlgang soll frühestens eine Woche nach dem ersten Wahlgang durchgeführt werden. Über die Ernennung und

Einstellung von Gemeindebediensteten ist durch Wahl Beschluss zu fassen; das Gleiche gilt für die nicht nur vorübergehende Übertragung einer höher bewerteten Tätigkeit bei einem Arbeitnehmer.

§ 38 GemO:

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Gemeinderats ist eine Niederschrift zu fertigen, dabei findet § 3a LVwVfG keine Anwendung; sie muss insbesondere den Namen des Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden Gemeinderäte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, die Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse enthalten. Der Vorsitzende und jedes Mitglied können verlangen, dass ihre Erklärung oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden, zwei Gemeinderäten, die an der Verhandlung teilgenommen haben, und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Sie ist innerhalb eines Monats zur Kenntnis des Gemeinderats zu bringen; Mehrfertigungen von Niederschriften über nichtöffentliche Sitzungen dürfen nicht ausgehändigt werden. Über die gegen die Niederschrift vorgebrachten Einwendungen entscheidet der Gemeinderat. Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen ist den Einwohnern gestattet.

§ 39 (5) Satz 2 und 3 GemO:

(5) ¹ Für den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse gelten die §§ 33 und 34 bis 38 entsprechend. ² Vorberatungen nach Absatz 4 können in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung erfolgen; bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 35 Absatz 1 Satz 2 muss nichtöffentlich verhandelt werden. ³ Ist ein beschließender Ausschuss wegen Befangenheit von Mitgliedern nicht beschlussfähig im Sinne von § 37 Abs. 2 Satz 1, entscheidet der Gemeinderat an seiner Stelle ohne Vorberatung.)

§ 41a Abs. 3 GemO

(3) In der Geschäftsordnung ist die Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung an den Sitzungen des Gemeinderats in Jugendangelegenheiten zu regeln; insbesondere sind ein Rederecht, ein Anhörungsrecht und ein Antragsrecht vorzusehen.

§ 41b Abs. 4 GemO

(4) Die Mitglieder des Gemeinderats dürfen den Inhalt von Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen, ausgenommen personenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zur Wahrnehmung ihres Amtes gegenüber Dritten und der Öffentlichkeit bekannt geben.

§ 65 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GemO

(2) ¹ Der Bezirksbeirat ist zu wichtigen Angelegenheiten, die den Gemeindebezirk betreffen, zu hören. ² Der Bezirksbeirat hat ferner die Aufgabe, die örtliche Verwaltung des Gemeindebezirks in allen wichtigen Angelegenheiten zu beraten. ³ Sofern in den Ausschüssen des Gemeinderats wichtige Angelegenheiten, die den Gemeindebezirk betreffen, auf der Tagesordnung stehen, kann der Bezirksbeirat eines seiner Mitglieder zu den Ausschusssitzungen entsenden. ⁴ Das entsandte Mitglied nimmt an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teil. ⁵ Der Termin, an dem sich der Ausschuss des Gemeinderats mit der Angelegenheit befasst, ist dem Bezirksbeirat über dessen Vorsitzenden rechtzeitig bekannt zu geben.

§ 102 Abs. 2 GemO

(2) Über ein Tätigwerden der Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 entscheidet der Gemeinderat nach Anhörung der örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel.

weitere Vorschriften außerhalb der GemO:

§ 18 Satz 2 Nr. 1 a Hauptsatzung

¹ Der*die Oberbürgermeister*in ist für die ihm*ihr kraft Gesetz übertragenen Aufgaben (u. a. für die Geschäfte der laufenden Verwaltung gem. § 44 Abs. 2 GemO) und ihm*ihr zur nicht dauernden Erledigung durch Beschluss des Gemeinderats übertragenen Aufgaben zuständig. ² Darüber hinaus werden ihm *ihr gemäß § 44 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GemO folgende Aufgaben zur dauernden Erledigung übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:
.....

- 1a. Vorauswahl in Personalangelegenheiten, soweit der Gemeinderat oder der Verwaltungsausschuss gem. §§ 3 und 7 zuständig ist und es sich nicht um leitende Gemeindebedienstete i.S.d. § 39 Abs. 2 Nr. 1 GemO handelt, in Form eines aufgrund der Geeignetheit zahlenmäßig (ggf. auf eine Person) eingegrenzten Vorschlags, sodass im Gemeinderat oder Verwaltungsausschuss zunächst nur der*die Bewerber*in oder die Bewerber*innen zur Wahl steht bzw. stehen, für die der*die Oberbürgermeister*in sein Einvernehmen entsprechend dem Vorschlag vorab erteilt hat;

§ 18 Satz 2 Nr. 19 a Hauptsatzung

¹ Der*die Oberbürgermeister*in ist für die ihm*ihr kraft Gesetz übertragenen Aufgaben (u. a. für die Geschäfte der laufenden Verwaltung gem. § 44 Abs. 2 GemO) und ihm*ihr zur nicht dauernden Erledigung durch Beschluss des Gemeinderats übertragenen Aufgaben zuständig. ² Darüber hinaus werden ihm *ihr gemäß § 44 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GemO folgende Aufgaben zur dauernden Erledigung übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:
.....

- 19a. Zuziehung i. S. d. § 33 Abs. 3 GemO von sachkundigen Einwohner*innen sowie Sachverständigen, welche dem Bereich der Verwaltung zuzuordnen sind, insbesondere von Personen, welche die Stadt beauftragt hat (z. B. Rechtsanwältinnen*Rechtsanwälte sowie Architektinnen*Architekten), sowie Personen von Stellen, mit denen die Stadt zusammenarbeitet; die Befugnis der Gremien, weitere sachkundige Einwohner*innen sowie Sachverständige gem. § 33 Abs. 3 GemO hinzuzuziehen, bleibt unberührt.

§ 13 Abs. 4 GKZ (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit)

(4) ¹ Eine Gemeinde wird in der Verbandsversammlung durch den Bürgermeister, ein Landkreis durch den Landrat vertreten; im Falle der Verhinderung tritt an ihre Stelle ihr allgemeiner Stellvertreter oder ein beauftragter Bediensteter nach § 53 Abs. 1 der Gemeindeordnung oder nach § 38 Abs. 1 der Landkreisordnung. ² Sind mehrere Vertreter zu entsenden, werden die weiteren Vertreter einer Gemeinde vom Gemeinderat, die weiteren Vertreter eines Landkreises vom Kreistag widerruflich gewählt. ³ Für die weiteren Vertreter können Stellvertreter gewählt werden, die die Vertreter im Falle der Verhinderung vertreten; Satz 2 gilt entsprechend. ⁴ Ist mehr als ein weiterer Vertreter zu wählen, finden die Vorschriften über die Wahl der Mitglieder beschließender Ausschüsse des Gemeinderats Anwendung.

§ 2 Abs. 2 LKJHG (Kinder-und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg)

(2) Für den Jugendhilfeausschuss gelten die Landkreisordnung und die Gemeindeordnung, soweit im Achten Buch Sozialgesetzbuch und in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 71 Abs. 4 SGB VIII

(4) ¹ Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Beschlüsse. ² Er soll vor jeder Beschlussfassung der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe und vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört werden und hat das Recht, an die Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen. ³ Er tritt nach Bedarf zusammen und ist auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Stimmberechtigten einzuberufen. ⁴ Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit, berechnigte Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen.

§ 9 Abs. 1 Satz 2 LDSG

(1) ¹ Die Auskunftserteilung kann aus den in § 8 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 genannten Gründen abgelehnt werden. ² Die betroffene Person kann ferner keine Auskunft verlangen, soweit und solange die personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle gespeichert sind und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Auskunftserteilung zurücktreten muss.